

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 74 (47)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 17. oktoobril
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 101 Asutawa Kogu
liiget.

Walitsuse lauas: peaminister O.
Strandman, põllutööminister Th. Pool.

P ä e w a k o r d:

1. Täiendaw määrus 1919. a. II pool-
aasta riigi eelarwe summade tarvitamise
kohta — II lugemisel.

2. Riigikohtu korraldus — III luge-
misel.

3. Seaduseelnõu rahwahääletamise ja
rahwa seaduste algatusõiguse kohta —
III lugemisel.

4. a) määrus kohtuministeeriumile kre-
diidi awamise kohta 50.000 marga suuru-
ses — redaktsioon;

b) määrus ajutise walitsuse poolt
1. aprillil 1919. a. wastuwõetud seaduse
muutmise kohta langenud sõdurite lastele
hariduse andmise kohta riigi kulul —
redaktsioon.

Koosolekut juhatab esimees A. Rei.

Sekretääri kohal abisekretäär H.
Martna.

Koosolek algab kell 4.45 min.

1. Päewakorra J u h a t a j a A. R e i:
täiendamine. Awan Asutawa Kogu

koosoleku. Tänane päe-
wakord on rahwaesitajatele kätte antud.
On tehtud ettepanekud päewakorda
täiendada. Maarahwa liidu poolt on sisse
tulnud ettepanek, päewakorda võtta
järgmine ülesanne Wabariigi Walitsusele:
kohustada Wabariigi Walitsust 15. no-
wembriks 1919. a. kõigi Eesti wabariigi
riiklikkude asutuste ja ametikohtade ka-
wandid kokku seada ettepanemiseks
Asutawale Kogule. Peale selle on tulnud
sisse kaks arupärimist. Panen maarahwa
liidu ettepaneku hääletamisele. (Hää-
letatakse.) Nähtawa enamuse-
ga on ettepanek wastu wõetud. Kas
tehakse ettepanekuid, missugusel
kohal seda punkti arutada? Ma
kuulen ettepanekut seda punkti wiimasel

kohal arutada. (Hääletatakse.)
Nähtawa enamusega on ette-
panek wastu wõetud. Edasi on
kaks arupärimist. Eesti rahwaera-
konna rühma ettepanek kannab küll
nime: „Kawa rahwa toitluse korralduse
uuendamiseks“, kuid mulle näib see aru-
pärimine olevat. Teine arupärimine on
sotsialistide rewolutsionääride rühma
poolt Eesti konsuli tegewuse kohta Soo-
mes. Kas soowib keegi sõna selle kohta,
kas neid arupärimisi sisulisele arutamisele
võtta, wõi komisjoni anda.

J. Seljamaa (töer.): Ma ei wõta
sugugi sõna sotsialistide rewolutsionää-
ride arupärimise arutamise wastu, kuid
ma tahan ainult teada saada, kas siin on
arupärimine Eesti konsulaadi kohta Hel-
singis ja kas sel arupärimisel on ühendus
välispoliitikaga. Ma arwan välispoliiti-
lisi küsimusi ei maksaks enne Asutawas
Kogus üles võtta, kui välisminister
nende kohta oma arwamist ei ole awal-
danud wõi kui nad enne välisasjade
komisjonist on läbi käinud.

H. Kruus (sr.): Ma pean waidlema
rhs. Seljamaa wastu. See arupärimine,
mis sisse antud, ei puuduta sugugi välis-
poliitilisi küsimusi, waid ta käib ainult
Eesti Helsingi konsuli tegewuse ja Hel-
singi konsulaadi asjaajamise kohta. Sel-
lel arupärimisel ei ole välispoliitilist laadi
ja sellepärast oleks asjata seda arupäri-
mist anda välisasjade komisjoni.

J. Temant (maal.): Meie ei saa
mitte enne seisukohta võtta sotsialistide
rewolutsionääride arupärimise kohta, kui
meil teada ei ole selle arupärimise sisu.
Et otsustada, kas arupärimist komisjoni
anda wõi praegu arutamisele võtta, sel-
leks on tarwis tema sisuga tuttavaks
saada.

J u h a t a j a A. R e i: Kodukorra §§ 61
ja 62 põhjal on Asutawa Kogu juhatus
kohustatud igast sissetulnud arupärimi-
sest teatama. Asutaw Kogu otsustab, kas
küsimus otsekohe päewakorda võtta wõi
mitte. Selle küsimuse arutamisel an-
takse sõna kahele poolt ja kahele wastu.
Poolt on rääkinud rhs. Kruus ja Temant;

wastu on rääkinud Seljamaa. Kes on sotsialistide rewolutsionääride arupärimise päewakorda wõtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud arupärimist päewakorda wõtta. Peale selle on rahwaerakonna poolt ettepanek, mis arupärimise laadi kannab.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakonnal on soow, et rahwa toltluse küsimus õige ruttu arutamisele tuleks. Selles mõttes on rahwaerakond sellele ettepanekule, mis, nagu juhataja mööda minnes tähendas, arupärimise laadi kannab, juurde lisanud juhtumõtted uute kawatsuste kohta toltluskorralduses. Oleks soowitaw, et asi kohe käsile wõetaks.

Juhataja **A. Rei**: Panen hääletamisele. Kes on selle poolt, et rahwaerakonna arupärimine päewakorda wõetaks. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud arupärimine päewakorda wõtta. Kas tehakse ettepanekuid selle kohta, missugusel kohal arupärimisi arutada. (Hüüe: Esimesel kohal!) On tehtud ettepanek arupärimisi esimesel kohal arutada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud.

2. Teadaandmine Enne päewakorra muudatuste juurde minemist annan teada, et Asutawa Kogu koosseisus. tawa Kogu liigete hulgast on välja astunud tööerakonna rühmast A. Arras. Tema asemele tuleb samast rühmast T. Käärrik.

Sõna on Asutawa Kogu sekretääril sotsialistide rewolutsionääride arupärimise ettekandmiseks.

3. Sotsialistide rewolutsionääride arupärimine Eesti konsuli teguviisi kohta Soomes. Sekretäär **H. Martna** (loeb): Eesti Asutawale Kogule. Juba warsti pärast härra Ed. Schwalbe Helsingisse Eesti konsuliks nimetamist läinud aasta nowembrikuul hakkas ajakirjanduses ja seltskonnas proteste kuuluma mainitud nimetamise wastu. Seletati, et härra Schwalbe kui spekulant, parandamata alkoholik, tarwiliku eelhariduseta ja kitsa silmaringiga inimene, kel puudub laiem arusaamine oma ülesanne-

test ja kelle minewik kannab tumedaaid märke, selle koha peale ei kõlba. Seletati koguni, et härra Schwalbe tsaariwalitsuse nuuskur olnud. Nii ilmus „Wõitluses“ 13. detsembril läinud aastal kellegi Fritz Leitman'i poolt kiri, dateeritud 23. nowembril 1918., milles muuseas seletati: „1911. a. jaanuaris, kui ma tsaari shandarmite käest, kes minu wastu poliitilise protsessi käima olid pannud, ära putkasin, et Helsingi kaudu wäljamaale minna, elasin ma lühikest aega Helsingis Schwalbe juures. Kui ma siis aga Helsingist minema sõitsin, toimetas Schwalbe mind waksalis Wene shandarmite kätte, mille tagajärjel ma 2½ aastat kinni olin. Sealsamas Helsingis astus Schwalbe minu wastu kui tunnistaja shandarmiwaliitsuses üles ja ainult temale üksi oli teada, kuidas minu lood on. Et ta aga minu wastu shandarmite juures tunnistajana üles astus, näitas, et tal wiimastega alaline ühendus on, mille kohta ma ka pärast trükiladuja Tshernõshew'i käest teateid sain, kes Helsingis ka shandarmitega mingis ühenduses oli.“

Neid kompromiteeriwaid teateid ei ole härra Schwalbe senni ümber lükanud ega üldse õiendadagi katsunud.

Samuti ilmus Soome ja Eesti ajakirjanduses läinud aasta lõpul teade, et härra Schwalbe juba Eesti konsuliks olles Soome ametwõimude poolt liiakasu wõtmise eest on karistatud. Weel toodi rida teisi süüdistusi Schwalbe kohta ette.

Meie rühma poolt korraldatud uurimisel on nüüd selgunud, et härra Schwalbe kohta tõstetud süüdistused suuremalt jaolt tõepoolest tõsiasjadele wastawad. On selgunud, et Schwalbe enam kui kahtlasi spekulatsioonid on ajanud nii enne konsuliks saamist, kui ka selleks olemise ajal. Kõigepealt on õige, et teda 4. detsembril l. a., kui ta juba Eesti wabariigi konsul oli, Soome ametiwõimude poolt 3000-margalise rahatrahwiga wõi 3-kuulise wangistamisega liiakasu wõtmise pärast oma saapakaupluses on trahwitud. Enne seda on aga teada, et härra Schwalbelt 1915. a. kewadel Terijõel 1.200 paari saapaid ametiwõimude poolt on konfiskeeritud, sest et ta neid kontrabandina Wenemaale on tahtnud wedada. Konsuliks olemise ajal on härra Schwalbe mitmelt poolt saadud teadete järele wäga laialiselt waluuta spekulatsioonid ajanud, ja selle juures enese isiklikuks rikastamiseks oma ametiwõimu eesõigusi kurjasti tarwitanud.

Ka on lähemad teated kinnitanud, et härra Schwalbe konsulaadi ruumides pea alaliselt liigpurjus olekus on, mis tema kätte usaldatud ülesannete täitmist üli-suurel määral takistab. Enese ümber peaasjalikult Soomes vihatud endise Wene kindralkuberneri ametnikka kogudes, on härra Schwalbe paljudel juhtumistel juhmuseni ulatawat arusaamatust oma ülesannete ja wõimupiiride kohta awaldanud.

Eesti wabariigi kodanikkude laiemate hulkade kasusid Soomes ei ole härra Schwalbe osanud kaitsta. Kui jõulu ajal Soomest eestlaste väljasaatmine algas, ei astunud Eesti konsul selle wastu mingit sammu. Nüüd on aga siis lõpuks Eesti kolonii Helsingis pea häwitatud, mõlemad Eesti seltsid on tõsiasjaliselt oma tegevuse lõpetanud.

Kõigi härra Schwalbe kohta tõstetud süüdistuste kohta on meil üksikasjalised faktid olemas, mida walmis oleme Asutawale Kogule ette kandma.

Kõike seda silmas pidades paneb Eesti sotsialistide-rewolutsionääride Asutawa Kogu rühm Asutawale Kogule ette Wabariigi Walitsuse poole pöörata järgmise arupärimisega:

1. Kas on Wabariigi Walitsusel teada härra E. Schwalbe sündmata tegewus Eesti wabariigi konsulina.

2. Kui on, mida kawatseb Wabariigi Walitsus ette wõtta sündsama konsuli määramiseks Helsingi.

Tallinn — Toompea, 17. okt. 1919. a.

Eesti sotsialistide-rewolutsionääride partei Asutawa Kogu rühma nimel:

(Allkirjad): H. Kruus, J. Semper,
J. Kärner.

Seda arupärimist palume Asutawa Kogu lähema koosoleku päewakorda wõtta.

T. T. 17. okt. 1919. a.

(Allkirjad): H. Kruus, J. Semper,
J. Kärner.

H. Kruus (sr.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Meie kõik teame, mis ülesandeid täidab konsul, teame, et ta on riigi usaldusmees, kelle kätte on antud riigi kaubanduslikkude, majanduslikkude ja tööstuslikkude huwide kaitsmine väljamaal. See on isik, kes peab kaitsma oma piirkonnas olewaid oma riigi kodanikke. Konsul on peale selle ka üheks wahemeheks, õieti ukseks, mille kaudu esineb teataw riik väljamaa ees. Üles-

anded, mis konsulil täita, on tõsised. Inimeste puuduse tõttu ühest küljest ja teiselt poolt aga ka kõiksugu lubamata ja lubatud teid tarwitades, on niisugusele wastutusrikkale ja tähtsale kohale tikkunud isikud, kes on katsunud oma ametit isiklikkude huwide lüpsilehmaks tarwitada. Meie teame, et osa meie konsulite walimisega meil õnne ei ole olnud. Kuulduste järele on sunnitud olnud Liibawi Eesti konsul taganema altkäemaksu wõtmise eest. Ei ole lood kõige paremas korras ka Stokholmis, kus isegi nii kaugele on mindud, et tähtsamate asjade kohtu-uuri ja konsulaadi asjus on sunnitud välja sõitma. Kõige pahem aga õieti on konsulaadi seisukord Helsingis. Meie arupärimine käsitlebki selle konsulaadi seisukorda ja tema juhti. Terwe rea süüdistustega on Eesti Soome konsuli härra Schwalbe kohta üles astunud. Kõigepealt süüdistatakse teda tema minewiku pärast, et ta on olnud tsaariaegne nuuskur. See süüdistus on tõstetud kindla isiku poolt, kes oma nimegi ei ole pidanud tarwilikuks warjata. Seda süüdistust on korratud weel „Sotsiaaldemokraadis“ selle aasta 24. jaanuaril 19. numbris, kus on muuseas weel tähendatud selle kohta „oleks seda juurde lisada, et härra Schwalbe Helsingis shandarmitega ühte puhku läbikäimises oli.“ Soome kindralstaabi teadete osakonna teadete järele ei ole senni wõimalik olnud sealt poolt selle kohta ei eiga ega jaaga wastata, kuigi on kahtlust awaldatud, et niisugune isik tõesti Soomes — Wene shandarmeerias oli figureerinud. Kuigi kategooriliselt kindlad andmed selle kohta puuduwad, wõib siiski kaudsete andmete alusel küllalt põhjendatud oletusi teha, et see tõsi on. Härra Schwalbe, kelle peale tõsteti süüdistus must walgel juba läinud aasta 14. novembril, ei ole aga mitte tarwilikuks arwanud senni seda süüdistust õien-dada. Kuigi süüdistus on, wõib olla härra Schwalbe'le mitte meelepäralises ajalehes ilmunud, kuhu tema mitte sündsaks ei pidanud õiendust saata, nimelt „Wõitluses“, siis olid temale teiste ajalehtede weerud lahti, ja teiseks oli härra Schwalbe'l wõimalus „Wõitluse“ toimetajat kohtulikule wastutusele wõtta, kui see süüdistus tõe-asjale mitte poleks wastanud. See ei ole aga mitte sündinud ja see annab ometi põhjust oletada, et see süüdistus tõeoludele wastab.

Edasi süüdistatakse härra Schwalbe't hangeldamises. Mõned faktid sel alal on

meil 1915. aasta märtsikuust. Nimetatud ajal tegi Schwalbe katset saapaid kontrabandina Soomest ja Wenemaalt üle wiia. See kuulub ju igatahes ka hangeldamise walda. Edasi karistati härra Schwalbe't 4. detsembril 1918. a. Soome ametwõimude poolt liiakasu wõtmise eest. Kuid asi on veel kurjem: härra Schwalbe on waluuta spekulatsioonide ajanud, sellejuures oma ameti eesõigusi kasutades. Spekulatsioonimine on sündinud peaasjalikult Wene duumarahaga. Duumarahaga on ostetud Helsingis, kuid on tarwitatud spekulatsiooniks ka seda, mis Eesti ametwõimude poolt mitmesugusteks operatsioonideks Soome wälja weetud. See duumarahaga, kokku korjatud mitmesugustel teedel, on tagasi saadetud Eestisse wälisministeeriumi kinnipitseeeritud pakkides, kuid ei mingisugusele riigiasutusele, mitte mingisugusele Eesti panga asutusele, waid see on saadetud kellegi härra Eduard Rebase nime peale, kes kuulu järele härra Schwalbe agent. Duumarahaga, mis Eestisse on weetud, on üles ostetud härra Schwalbe mitmete agentide poolt, eestkätt härra Sarnijo ja Pikka poolt.

Ma ei tea, kas peaks siin nimetama veel härra Schwalbe katseid Eestist wiina wälja wedada. Kas on see sündinud spekulatsioonide otstarbel, wõi mõne muu eesmärgiga, kuid igatahes on wäljaweo katsed kordunud. Härra Schwalbe on pööranud läinud aasta detsembrikuul meie wastawate ametwõimude poole, et Soome konsulaadil Helsingis lubataks wiina wälja wedada tähtsamate ja suuremate wõõraste wastuwõtmiseks. Kui ma ei eksi, on härra Schwalbe'l lõpuks siiski wististe korda läinud wiina kätte saada. Suwel on härra Schwalbe nähtawasti oma isiklikul algatusel ja isiklikuks otstarbeks piirituse sisseweo luba saamiseks katset teinud, ning selles asjas muuseas ka karskusosakonna juhataja poole pööranud, kus aga talle ära öeldi. Peale selle on Schwalbe ka tihti oma äriliste operatsioonide ja spekulatsioonide tegemiseks Eestisse omawoliliselt, tihti mööda minnes wälisministeeriumi sellekohasest loast, agente saatnud. Nii on saadetud keegi Erikson. Iseloomulik juhus selles suhtes on sündinud 4. augustil s. a. kellegi Schwalbe agendi härra Luppe'ga. Juhus on järgmine: härra Schwalbe on käskinud oma konsulaadi passiosakonna juhatajale sellekohast passi Eestisse sõitmiseks wälja anda. Kuna wiimane sel puhul arwanud, et oleks tarwis — sest et Luppe

erisikuna sõidab — sellekohast luba Eesti wälisministeeriumilt saada, on härra Schwalbe selle kohta seletanud, et seda tarwis ei olla, sest et sõiduga kiire taga olewat. Nimelt olla tarwis sõita Eesti sõjaministeeriumi esitaja härra Hanko juurde, kes sel ajal Tallinnas wiibinud, sekreetsete ülesannetega, nii et sissesõidu luba ootamiseks Tallinnast aega ei olla. Kui siis passiosakonna juhataja seletanud, et vähemalt kohalikule saadikule härra Kallas'ele wõiks teatada, siis on härra Schwalbe seletanud, et need ülesanded sedawõrd tähtsad ja sedawõrd salajased olla, et ka saadik neid teada ei tohtiwat. Passiosakonna juhataja on sellest teatanud härra Kallas'ele, mille peale härra Kallas on wastanud, et agent Luppe wõiks wälja saata, kuid enne teatagu temale sellest kirjalikult, et konsul oma agendi on wälja saatnud. Kas sellest on teatatud, seda mina ei tea, kuid kui härra Hanko Helsingisse tagasi on sõitnud, on sellekohasel järelepärimisel selgunud, et härra Hanko mingisugust Luppe't näinud ei olla, ja ka ei ollä temal teada, et kellegi härra Luppe'l mingisugused ülesanded tema juures täita oleksid olnud.

* Üheks süüdistuseks härra Schwalbe wastu meie arupärimises on tema liig purjus olek (Keskel ja paremal pool naer.) ametkohuste täitmisel. Soomes tuntakse üldiselt seda kui alalist nähtust. Wõiks nimetada mõnda juhtumist, kus purjusolek härra Schwalbe, kui konsuli tegewuse kasuks ei ole mõjunud. Keegi suurkaupmeeste esitaja soowinud härra konsuliga konsulaadi ruumides kokku saada. Tal olnud tarwis tähtsate küsimuste üle läbirääkimisi pidada. Wiimane olnud küll seal, kuid harilikku wiisi järele tulnud wastata, nagu kõigil kordadel, kui härra Schwalbe ise äranis purjus, et teda kodus ei olla. See oli suurkaupmeeste esitaja, kes lähema laewaga pidanud wälja sõitma, kel konsuli purjusoleku tõttu tähtsad asjad jäänud ajamata.

Juulikuu algul on Inglise konsul oma saatkonnaga konsulaadis käinud passe wiseerimas ja samuti tahtnud härra Schwalbe'ga põhjalikumalt teatawate küsimuste üle kõneleda. Härra konsul, kelle purjusolek siiski mitte niisuguse kraadini ei ole ulatanud, et ta oma hädaohtlikust seisukorrast mitte aru poleks saanud, on suures ärewuses kutsunud passiosakonna juhataja ja palunud ruttu passi wiseerida, lubades pärast tulla juttu ajama. Kui aga

passid wiseeritud olnud ja passiosakonna juhataja tagasi jõudnud, siis on küll saatkonna eest leidnud, kuid konsul on olnud kadunud. Kõigis välissaatkondades Helsingis awaldatakse imestust, iseäranis Ameerika saatkonnas, kuidas Eesti Wabariigi Walitsus võimaliku leiab olewat niisugust konsulit Soomes pidada.

Härra Schwalbe oma tegewuse ajal Helsingis ei ole suutnud laiemas ulatuses Eesti kodanikkude huwisid kaitsta, mis arupärimises on nimetatud. Need on õieti need peasüüdistused, mis härra Schwalbe kohta on tõestatud. Ma nimetaksin weel vähem tähtsaid asjaolusid, mis ka iseloomustawad härra Schwalbe tegewuse kohta. Härra Schwalbe on awaldanud kogu oma tegewuse jooksul kalduwust enese ümber koguda teatawat liiki ametnikka ja peaasjalikult neid, kes on teeninud Soome kindralkuberneri walitsuses. Wõib olla, et see asjaolu on tingitud sellest, et härra Schwalbe'l paremaid ametnikka saadawal ei olnud. Kuid igatahes on see fakt, et härra Schwalbe juures kõik ametnikud, jooksupoisiga lõpetades, Soome kindralkuberneri walitsuses teenistuses on olnud, mis nüüd Soomes mitte kõige meeldiwamaid mälestusi ei tekita.

Samal ajal — ei tea ma, kas tuleks seda kuritarwituseks pidada, wõi on see lubatud ja ainult asjaajamise vajadustest tingitud, kuid igatahes pean ma küllalt tähtsaks nimetada ka seda — on Helsingi Eesti konsulaadi pitserit tarwitatud pakide pitseerimisel väljaspool konsulaati sagedamini kui konsulaadi ruumides. Faktina sel alal wõiks nimetada, et läinud kewadel hotell „Komfordis“ on kaupmees Wirkhaus'i rohkearwulisi pakke Eesti Helsingi konsulaadi pitseritega kinni pandud. Kui nüüd kõigi ülaltoodud andmete põhjal härra Schwalbe isikut arwesse wõtta, siis tõuseb kahtlus, kas see inimene mõnesugustele kiusatustele wastu suudab panna, kui ta kontroleeriwate silmade alt waba on. Kõiki neid asjaolusid kokku wõttes arwan mina, et need kahtlustused, mis siin härra Schwalbe kohta ette on toodud, küllalt põhjendawad arupärimist Wabariigi Walitsusele Helsingi Eesti konsuli isiku ja tema tegewuse kohta.

A. Schipai (rhw.): Ma ei tahaks praegu mitte konsuli kaitseks sõna wõtta, waid mõneks faktiliseks märkuseks ja tõeasjade jalale seadmiseks. Esiteks, siin

on kõneldud sellest, et pitseeritud pakkides on saadetud raha spekulatsiooni mõttes ja seda välisministeeriumi kaudu härra Eduard Rebase nime peale. — See on eksitus. Kui mina välisministeeriumis olin, see on umbes kuu aega tagasi, tulid mõnikord küll härra Eduard Rebase nime peale kirjad, kuid mitte pitseeritud, waid pitseeritud paunades wõi pakkides, nagu kõik teised kirjad.

Üksainus kord oli pitseri all rahapakk. Teadeteosakonna arwamise järele pidi seal 100 wõi 200 tuhat tsaarirubla sees olema. Kohe kutsusin konsul Schwalbe Tallinna ja teadeteosakonna esitaja juuresolekul wõtsime paki lahti, kus sees oli, ei mäleta enam hästi, kas 500 wõi 1000 tsaarirubla ümber. Raha oli adresseeritud kellelegi eraisikule, konsul Schwalbe sõnade järele, tema eralaenu katmiseks. Raha saadeti välisministeeriumi pitseri all tagasi Soome, ja konsulile seletati, et pitseri all ei tohi oma erasaadetisi Tallinna toimetada. Minu teada ei ole ka enam pitseeritud pakkisid tulnud, seda rohkem, et kõik konsuli poolt pitseeritud pakid murrab sekretäär lahti. Mis aga nüüd konsuli erakirjadesse härra Rebase'le puutub, siis pean tähendama, et neid oli temal kui konsulil õigus saata.

J. Tõnisson (rhw.): Kas oleks teada, kes passiosakonna juhataja on?

H. Kruus (sr.): Ma olen siin rääkinud Helsingi Eesti passiosakonna juhatajast, nimetades tema wahekorda härra Schwalbe'ga. Kust need teated on saadud, kas passiosakonna juhatajalt otsekohe, wõi kellegi kõrwalise isiku käest, sellest ei ole mina senni kõnelenud. Kui on sellekohastel walitsuse esitajatel seda allikat tarwis teada saada, siis ei ole mul midagi selle wastu seda teatada tema oma nõusolekul. Mis puutub härra Schipai poolt õiendatud faktisse, et välisministeerium oma kottides härra Schwalbe'lt pitseeritud erapakke ei ole saanud, siis ei wõi mina muidugi nii kindlasti seda tõendada, nagu oleksin ma ise seal juures olnud. Need on andmed, mis on saadud inimeste kaudu, kes seda walmis kinnitama. Härra Schipai rääkis siin härra Schwalbe wäljakutsumisest. Pean ütlema, et see minule mitte wõõras ei ole, ja selle juhtumise üksikasjad on mulle ka teada, kuid minu teades ei ole see rahasumma, millest siin juttu tehti, mitte nii väike, nagu härra Schipai siin ette tõi.

J. Tõnisson (rhw.): Austatud rahwasaadikud! Kui teie kõik selle terve süüdistuse ära kuulate, mis on Helsingi konsuli isiku wastu esile toodud, siis on mulje, et kõik mitte korras ei ole. Peab aga ometi silmas pidama, et üksikuid asju, mis ette tuuakse, tuleb lähemalt waadata, et neid õieti hinnata. Kui üht ja teist asja nii kokku korjata, mis ühe isiku kohta ette tuuakse, nagu need süüdistused siin, siis võib enamasti igauhe kohta niisuguseid väikseid pisteid leida. Peab neid süüdistusi üksikasjaliselt waatlema ja järele kaaluma. Konsul Schwalbe'le on ette heidetud, et ta shandarmeeria teenistuses on seisnud. Nii rasket süüdi ette heita võib ikka ainult palju põhjalikumate tõendustega, kui see, mis siin ette toodi. Inimene on redus olnud poliitilistel põhjustel. On kinni wõetud, ta on shandarmeeria küüsis. Nüüd tuleb ta arwamisele, et Schwalbe selleks teateid on andnud. Kui see tõesti Schwalbe on olnud, kes midagi on teatanud, mis teisele kahjulik, siis on see igatahes alatu. Et aga Schwalbe shandarmeeria teenistuses oleks seisnud, ei ole mitte lähemalt kuulda olnud. Schwalbe oli omal ajal trükitööline. Tema juures olid Helsingis meie maapaolased, poliitilised põgenejad, tema on neid tõesti oma katuse all, oma korteris pidanud, neid söötnud ja jootnud. Kui mõni rahul ei ole sellega, mis ta on Schwalbe poolt saanud ja süüdistab teda siin „Wõitluses“, et Schwalbe shandarmeeria teenistuses on seisnud, siis on see liig väike põhjendus süüdistuse tõstmiseks. Peame meeles, just niisugused maapaolased on Schwalbe poolt lahket toetust kitsal ajal leidnud, kui iseäranis endised töölised jne. on sinna läinud. Nii on see süüdistus minu arust küll väga nõrgal alusel. Igatahes ei wõi seda mitte sedawiisi siin ette tuua ilma kindlama põhjendusega, et inimest surnuks lüüa, ilma et kuidagi lähemalt asja järele uuritaks ja ilma et Schwalbe seletust anda saaks. „Wõitlus“ on igauhe kohta, kes kodanlaste hulgas ühel wõi teisel nähtawal kohal olid, katsunud mingit kahtlustust awaldada. Kõikide kohta wõiks selle põhjal nüüd mingisugust süüdistust ette tuua. Üksik asi, mis tõesti siin tõsine näib olewat, on see asjaolu, kui Schwalbe't on liiakuwõtmise pärast Soome kohtu poolt karistatud. Kuid see on kerge selgeks teha, kuidas asi oli. Peab silmas pidama, et Skandinaawia riikides on liiakuwõtmised nii kindlate määrustega pii-

ratud, et seal ka kõige suuremad ärid, näiteks Kopenhaagenis, sattusid kimpu ja pandi karistuse alla: mõni 40 wõi 75 tuhat krooni trahwi, sellepärast et oli kaupade pealt rohkem protsente wõetud, kui lubatud. Aga seal peab waatama, kus 3000 marka niisuguse inetu teguwiisi kohta määratud on, et see süüdistus nüüd põhjendatud on. Mis aga puutub waluutaoperatsiooni, siis näib see tõesti nii pealiskaudne olewat, et kui siin lähemalt waadatakse, midagi järele ei jää. Pean nimelt ütleva, et see sündmus, millest härra Kruus ja härra Schipai kõnelesid, sihilikult suureks on puhutud. Mina olen sattunud sinna sekka ilma tahtmata.

See oli märtsikuu lõpul, kui mina tulin wäljamaalt koju. Siis sõitsin Helsingist läbi, et laewaga Tallinna sõita. Laewale tõi konsul Schwalbe ja andis minu kätte ühe konsulaadi pitseriga kirja, mida pidin wälisministeeriumi wiima, et see sealt edasi antaks adressaadile, kelle nime mina mitte ei tundnud. Wõtsin kirja wastu, et edasi anda, kuid laewa peal tuli teadeteosakonna esitaja minu juurde ja ütles: Konsul E. Schwalbe tõi Teie kätte kirja, seal sees on 100.000 Wene rubla. Wene raha sissewedu on keelatud. Olge hea ja andke see kiri wõi pakk siia. — Mina ütlesin: Mina ei tea sellest tsaariraha keelust mitte midagi; kui niisugune keeld olemas on ja konsul Schwalbe on eksinud, siis Teie wõite wõtta selle wastu abinõud tarwitusele, sest ega see kiri kaotsi ei lähe. Mina aga ei wõi Teile seda kirja mitte anda, sest et sellel kirjal on ametlik konsulaadi pitser peal. Wõin seda ainult wälisministeeriumile anda. Kui Teie arwate, et seal midagi sees on, siis mina ütlen wälisministeeriumis ka, et Teie niisugust kahtlust olete kirja kohta awaldanud. Wõetagu tema seal lahti ja Teie tulge ise ministeeriumi selle järele. Nooredmehed, nende hulgas ka teadeteosakonna esitaja, noor ohwitser, olid asjaga nõus. — Ministeeriumi poolt oli kutsutud Helsingist härra Schwalbe siia; teadeteosakonna esitaja kutsuti juurde, ja siis wõeti kiri lahti. Seal sees ei olnud mitte 100.000 rubla, waid nagu härra Schipai ütles, kas 1000 wõi 500 — üks summa, mis Schwalbe'l oli siin kellelegi tasuda olnud sellest ajast, kui tema siin Tallinnas oli; väike summa, mis tema selle inimese käest wõtnud, kui tal rahast puudus oli tulnud. Nii on selle kohta selgus tulnud, et teadeteosakonna esitaja oli ekslikka teateid saanud. Mina

ei tea, mis selle kirjaga muidu on sündinud. Härra Schipai teatas juba, et raha on tagasi saadetud. Lugu oli nõnda, et teadeteosakonna ametnikud pidid saama selle teate konsulaadist, sest kui Schwalbe tuli laewale minu juurde, siis pidi see inimene konsulaadist olema, kes selle paki peale tähepanu wõis juhtida. Pärast kuulsin, et Schwalbe naeris selle üle ja ütles, et see inimene nägi, kui tema kirja kinni pitseeris. Ta teadis, kes see ülesandja oli. Ülesandja arwas, et Schwalbe wäikest raha ei saada, waid läheb suur hädaohtlik pakk, mida tuleb tabada. Kui nüüd niisugust materjaali tarwitatakse, et Schwalbe't kujutada kui spekulööri, kes hirmus suuri valuutaoperatsioone teinud, siis wõib ju kõiksugu asju tarwitatawal kujul ette tuua. Wõin ainult rõõmustada, et nüüd see asi niimoodi selgeks tuli, sest mina ei teadnud Wene raha keelumäärust, sest et teel olin. Oleksin tõesti narri seisukorda satunud, kui mina härra Schwalbe rahawedajaks oleksin saanud. Kuid nagu öeldud, see sai kõrwaldatud niihästi minu kohta, kui ka Schwalbe kohta.

Mis nüüd tema purjusolekusse puutub, siis pean ütleva, et Schwalbe'l on alkoholi tarvitamine küll nõrkuseks. Mina kui wana karsklane olen mitu korda öelnud, tema ei peaks sugugi jooma, aga mis sa inimesega teed. Tema on jõukaks meheks läinud, nii et ta enesele rohkem lubada saab. Teised ütlevad, et ta on õige muste operatsioone läbi wiinud ja liig suure kasuwõtmise teel omale raha korjanud. Tunnen Schwalbe rikkaksminemist. See on täiesti tühi jutt, et ta niisuguste mustade operatsioonidega töötab. Tema on üsna hoolas inimene, aga rikkaks on teda teinud tema abikaasa, kes ärimehelikult wäga osaw inimene. See on selle inimese üles wiinud. Kuid waadatagu teisest küljest, kui palju see inimene on 1905. aastast saadik aidanud just meie kõige äärmisemaid inimesi, meie punaseid, kes siit walitsuswõimude eest põgenesid ja Soomes maapaos elasid. Abikaasad Schwalbe'd on nende wastu kõik teinud, mis tõesti kaastundlik inimene teha wõis. Naisterahwas ei olnud mitte „punane“, waid oli kui inimene kõigile wastutulelik. Tema osawuse tõttu hakkas ka nende äri õitsema. Tean seda lähemalt. Suurem Soome firma andis neile wäikese sissemaksu eest suure äri kätte, nõnda et aasta aastalt makseti maha wõlg sellest, mis nad puhaskasust

said. Mis joomisesse puutub, siis ei wõi ma mitte öelda, et Schwalbe ei joo, aga Schwalbe ei joo kunagi nii, et wõiks öelda, et ta „täis“ on. Mina tunnen Schwalbe't sest ajast saadik, kui ta minu juures trükikojas õpipoisiks oli. Juba siis armastas ta „wõtta“. Aga et tema kunagi purjus oleks, nii nagu härra Kruus ütleb, „liig purjus“, see tähendab ühtepuhku „täis“ oleks, seda ei wõi öelda. Päril purjus ei ole ta kunagi, aga ta on paks inimene ja näeb wälja, et ta ühtepuhku „äsis“ on. Päril karske inimese peale jätab ta mulje, et ta alati natukese „lõhnab“. Seda nõrkust temas mina kui karsklane muidugi kaitsma ei hakka, aga wõtku nüüd need, kes teda süüdistawad, oma mõõt ka teisiti, kui see ette on toodud. Joodikuks, nagu tõendatakse, niisuguseks, kes alati konsulaadis purjus on, teda küll nimetada ei wõi. Mis tema kui ametniku tarwilikkude sammude ärajätmisesse puutub, seal wõin ma öelda, et uuritagu järele ja siis leitakse iga ametniku kohta midagi öelda, et ta mõnda wäikest asja tegemata on jätnud, mis ta oleks pidanud wõi wõinud teha. Ma ei soowi siin mitte kaitsekõnet pidada, aga mis siin nendesse agentidesse puutub, keda Schwalbe olewat Tallinna saatnud, siis tahan ainult öelda, et toodagu Helsingi konsulaadi passiosakonna juhataja kroonutunnistajaks ja lastagu teda jutlustada, mis ta seal Erikson'i wõi teiste lugudest teab, siis kõlab see kõik niisuguste wäikeste keelepeksu- ja kohwijuttude järele. Ja ma wõin öelda, et see passiosakonna juhataja jutustab seda sest ajast saadik, kus ta ametist lahti on lastud. Arwan, et see seletab wäga palju selle allika tähtsusest, kui ma juurde lisan, et seesama inimene oli wist, kes üles andis, et härra Schwalbe on sadatuhat rubla konsulaadi pitseri all Tallinna saatnud. See inimene intrigeeris mitmeti härra Schwalbe wastu. Schwalbe on ta lahti lasknud, ja nüüd need jutud tuuakse meile siin kui kindel materjaal ette. Mina soowitan, et meie wõtame selle arupärimise wastu, aga selle teadmisega, et kõiki neid külajutukesi ja „kohwilugusid“ ei tule wõtta, kui tõsist materjaali, waid uuritagu järele, mis asjas süüdistus wõib olla. Ja kui seal tõesti puudusi on, siis wõtame oma seisukoha. Wälisministeerium tarvitab muidugi juhus, et Schwalbe't lahti lasta, kui ta süüdi on, aga seda arupärimist otsekohe süüdistuse mõttes wastu wõtta meie wist ei taha. Ei wõi kõiki neid wäikseid

jutukesi ja osalt ka kuulujutte suureks põhjuseks pidada, waid ma soowitaksin, et asja selgitataks, ilma et lastaks enesele nende üksikute asjakeste läbi imponeerida.

J. Lattik (krst.): Mul ei ole mitte konsul Schwalbe kohta materiaali ette tuua, nii kui seda härra Kruus kui arupärija ette tõi. Ma jutustaksin paari sõnaga ainult seda, mida ma kui läbireisija Helsingist oma kõrwaga kuulnud ja silmaga näinud olen. Ma sõitsin suwel Rootsi ja Rootsist tagasi ja leidsin konsul Schwalbe poolt õige lahket wastuwõtmist. Konsulaadis õiendati asju ruttu ja korralikult. Wäheste ajaga sain passi üle piiri jälle tagasisõitmiseks. Ma käisin ka ta majas, nägin teda kodu, kuulsin Helsingis elawat eestlaste käest häid ja kiitwaid otsuseid iseäranis tema proua kohta, et ta ka rasketel aegadel nii mitmelegi abi on andnud, siis kuulsin niisugust juttu tema maja kohta, et kui meil siit haigeid saadeti ja iseäranis hullukoera hammustatud, et kui niisuguseid lapsi on wiidud Soome koristamata, siis olla neid konsulaadis lahkelt vastu wõetud ja kõigiti hästi nende eest hoolt kantud. Mis sellesse puutub, et härra Schwalbe liig „täis“ oleks olnud, seda ma ei näinud ja selle üle ma otsustada ei wõi. Minul jäi temast kui wastutulelikust ametnikust hea mälestus järele. Kui läbireisija ma ühe sõnagagi kaebada ei wõi. Ma toetan, et arupärimine vastu wõetaks, aga soowin, et riigiesitajate kohta, kes wäljamaal elawad, nii kergesti otsust ei tehtaks, waid ka seda silmas peetaks, et need seal inimesed on, kes ise omal jõul ja waral on nii kaugele jõudnud, et nad lahkesti reisijatele kodu wõiksid pakkuda.

M. Kurs-Olesk (sd.): Meie toetame arupärimise wastuwõtmist. Siin on etteheiteid tehtud, et kergemeelsete kuulujuttude põhjal on arupärimine ette toodud, aga paremalt poolt ei ole selle kaitseks midagi öeldud, mis ettetoodud fakte ümber lükkaks. Meie välisministeerium mängis meie riigi üleschitamises tähtsat osa, ja meile kõigile on tähtis, et meie välisesitajad laitmata on. Kas konsulil hea proua on wõi mitte, kas ta minewikus head teinud on wõi ei, see ei ole meile tähtis. Meil on tähtis ainult see, kas tema meie riigi esitajaks kõlbab.

H. Kruus (sr.): Ma wõtan lühidalt sõna faktiliseks märkuseks. Mis puutub

ettetoodud juhtumisse, kuhu ka härra Tõnisson oli sattunud, siis ei arwanud ma seda nii tähtsakski, et seda siin ette tuua. (J. Tõnisson, rhw.: Aga puudutasite.) Mis puutub härra Schwalbe teenistusse shandarmeerias, siis pean ma tähendama, et härra Tõnisson teda selles kaitsta ei suutnud, ära näidata ei saanud, et see süüdistus, mis must walgel seisab, wale oleks. Härra Tõnisson ütleb, et „Wõitluses“ katsutakse kodanlaste pihta kõike wälja tuua, mis neid kuidagiwiisi kompromiteerib, ja kes wõib siis seda kõike õiendama minna. Mina paluksin seda wäidet faktidega põhjendada. Ja siis lõpuks tahaksin ma tähendada, et kuigi ehk wõib olla minu ettekandes mõned faktid wõisid olla, mis mitte just kõige kindlamini põhjendatud, kuid siiski on esitatud kindlaid tõsiasi nii palju, et arupärimine küllalt põhjendatud.

A. Anderkopp (töer.): Tööerakonna rühm toetab sisseantud arupärimist, ehk küll mitte nende faktide pärast, mis rhs. Kruus siin ette kandis. Seal on palju küsimusi, mille tõeludele wastawus kaugeltki kindlaks pole tehtud, mis selguseta on, näiteks wiinaga hangeldamine. See tuletab meelde fakti, mis Asutawale Kogule tuttawaks sai hiljuti ajakirjanduse kaudu, nimelt et sellesama rühma esitaja, kelle poolt arupärimine sisse antud, ise Tartust wiina toomas käinud. (Üldine naer. — M. Kurs-Olesk, sd.: Mitmekraadiline see oli?)

Juhataja **A. Rei**: Sotsialistidewolutsionääride rühm on pööranud Wabariigi Walitsuse poole arupärimisega, nimelt: 1. Kas on Wabariigi Walitsusel teada härra Schwalbe sündmata tegewus Eesti wabariigi konsulina ja 2) kui on, mida kawatseb Wabariigi Walitsus ette wõtta sündsama konsuli määramiseks Helsingi. Ma panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud arupärimine vastu wõtta.

4. Eesti rahwaerakonna ettepanek rahwatoitluse korralduse uuendamiseks.

Sekretäär H. Martna (loeb): Ees-
ti rahwaerakonna ettepanek rahwatoitluse korralduse uuendamiseks. Esialgse

lõikuse arwustiku järele on meie rahwal wõimalik oma leiwaga tulewa lõikuseni

läbi saada, kui wiljatagawarasid mitte üle piiri wälja ei weeta, ega sisemaal ülekohtuselt teisteks otstarbeteks, nagu kuritegelikuks salawiinapõletamiseks, sihilikuks loomade toitmiseks ja muuks ära ei kasutata.

Wabariigi Walitsus on ainult sellega leppinud, et sunduslikku wiljawõtmist 10 puuda määras iga külwipinna tiinu kohta ja riigi piiride sulgumise wälja kuulutas. Nende määruste elluviimise kohta antud ligemad juhtnöörid on aga otstarbekohatud ja puudulikud. Rahwa toitmiseks ei saada tarwilikku wilja nende määruste abil mitte kokku. Üle piiri woolab wilja alaliselt wälja, sest sennine piiriwalwe on wõimetu.

Ühtlasi sünnitawad makswad määrused põllumeeste keskel õiglast nurisemist selle poolest, et nõutawa wilja hulk põllupinna headuse wahel wahet tegemata kõigi maade kohta ühtlane on määratud. Teiseks on seaduslikult wõetawa wilja hind ühesugune, selle peale waatamata, kas ta sõjawäele läheb wõi eraisikutele, kellel tarwilikud sissetulekud on. Edasi tundub ülekohtune, et wäiksemad maapidamised, mis üle 8 põllutiinu suured, kohustatud on niisama palju wilja ära andma kui suurmaapidamised. Toitlusministeeriumi määrused wilja wabamüügi kohta ja politsei peawalitsuse seletused selle kohta sünnitasid täielikult selguseta seisukorra. Kaua aega ei olnud isegi teada, kus sunniwili wastu wõetakse, kas ja kui palju wõib sunniwõttest ülejääwat wilja wabalt tarwitada ja müüa. Toitlusministeeriumi poolt, ilma maakonna toitluswalitsuse teadmata wäljaantud wolituste ja lubade põhjal, kui ka ilma mingi lubata, ostawad eraisikud ja ärimehed wilja suurel hulgal kokku.

Wilja walgub suurel määral alaliselt üle piiri.

Wilja ostawad salawiinapõletajad kokku.

Kõige selle tagajärjel ei ole linnawalitsustel, kellele pealegi tarwilik töötatud krediit walitsuse poolt andmata, mingit wõimalust tarwilikku wiljatagawara rahwatoitmiseks kokku saada.

Wõib kindlasti öelda, et juba jõuluks wiljahinnad kuulmata kõrgeks tõusewad.

Et linnasid ja maatainimesi nälja eest hoida, on walitsus siis sunnitud wiimase hädaga kõige waljemaid wilja sunniwõtmisi tarwitama hakkama, mis põllumeestele tahtmata raskusi ja koormaid peale

panewad ja nende keskel õigustatud pahameelt sünnitawad.

Oodatawate raskuste ärahoidmiseks tuleb rahwatoitluse alal wiibimata uusi korraldusi maksma panna.

Seisukorra tõsidust silmas pidades paneb Eesti rahwaerakonna rühm Asutawale Kogule ette Wabariigi Walitsuse poole arupärimisega pöörata, mis mõtleb walitsus lähenewa toitluskriisi kõrvaldamiseks ette wõtta.

Oma poolt paneb rahwaerakonna rühm liginewa hädaohu kõrvaldamiseks kaasalisatud kawa meie rahwatoitluse korralduse uuendamiseks ette.

Eesti rahwaerakonna rühma nimel (Allkirjad): J. Tõnisson, Aug. Ehrlich, J. Jaakson."

J. Tõnisson (rhw.): Austatud rahwasaadikud! Meil on sellepoolest õnnelik seisukord, et meil hea lõikus oli. Peale selle on meil weel sellest wiljatagawarast, mis meie Ameerikast saime, osa pärast uue lõikuse kättesaamist üle jäänud. Sellepärast on wõimalus, et meie omaga üsna ilusasti tulewa lõikuseni läbi saame. Selles mõttes on waba wiljamüük ka lubatud. Pole ju karta, nagu wõiks waba wiljamüük sarnasel lool kahju tuua rahwatoitluse kindlustamise mõttes. Meie, rahwaerakond, ei ole ka mitte waba wiljamüügi vastu, waid see on meie arwates täiesti otstarbekohane mõte olnud, sunduslikku wiljahinda kõrvaldada ja wilja sunniwõtmist linna- ja maatarahwa heaks ära jätta. Kuid need abinõud on otstarbekohased ainult siis, kui on olemas teatawad eeldused, nimelt: esiteks, et wiljast midagi üle piiri wälja wedada ei wõidak. Sünnib see ja walgub wäga palju wilja üle piiri, siis wõib meie wiljatagawara selletõttu soowimata wäikseks jääda, nii et meie ennast mitte enam sellest ära elatada ei suuda. Peale selle on meil weel teiselt poolt teada, et salawiinapõletamine wäga palju wilja ära raiskab. Kui see nõnda edasi läheb kui senni ja wilja asjata raiskamine edasi kestab, siis sulawad meie wiljatagawarad nõnda kokku, et sellest enam linnade ja maatainimeste toitmiseks ei jätku. Ja aeg tuleb, kus walitsusele peale käima hakatakse, et wõetagu, maksu mis maksab, kuidagi wiisi wiljatagawarad kokku, mis maal weel leiduwad. Siis tuleb meil jälle rekwisitsioonide ja sunduslikkude hindade aeg kätte, nagu sellest õnnelikult oleme üle saanud. Et seda ära hoida, peab juba

katsuma neid puudusi nüüd parandada. Meie peame tunnistama, et suuremad puudused on just wilja wäljawoolamise takistamise juures ja salawiinapõletamine. Neid mõlemaid nähtusi peab kõrvaldama. Seda aga ei saa mitte ainult sel teel, et katsutakse piir kinni panna. Meie teame, iseäranis Tartumaal, et inimesed leiawad imelikka abinõusid, kuidas wilja wälja wiia. Näiteks jutustatakse, et wenedel wõi suurtel lootsikutel kahekordsed põhjad on, kuhu wahele pannakse wili ja wiiakse sel teel wälja. Ehk jälle, täidetakse pütid jahuga ja kinnitatakse laewade ja lootsikute põhja alla ja wiiakse edasi Piirissaarele, wõi sealt edasi üle Peipsi. Peale selle abinõu katsutakse weel miilitsamehi ära osta. On ju küll kahekümne wersta pikkune piirjoon määratud, mille üle ei tohi mitte wilja ilma lubata wedada. Aga hinnad on Wenemaal nii hirmsad, et wilja salaja wäljatoimetajatel on wõimalik hirmsaid summasid äraostmiseks wälja anda. Kõneldakse, et puud wilja on maksnud Wenemaal 2000 rubla ja puud soola 1500 rubla isegi Moskwa pool; Pihkwa mail weel rohkem. Tagajärjeks on nüüd see, et kõige tarwilikumad ained wälja weetakse ka siis, kui nad on ministeeriumi loaga saadetud. Nii on soola wiidud Wõõbsu, siis Räpinasse ja teistesse piirikohtadesse tihti 500 kunni 600 puuda mitmel puhul; üks kord 2000 puuda Räpinasse. On teateid, et see on läinud üle piiri, kõigist katsetest wäljawedu takistada hoolimata. Ja inimesed tulewad tagasi üle Peipsi paatidega, mis on wiinud wilja sinna.

Tartu maakonnawalitsuse toitlusosakonna juhataja ja Tartu linna toitluswalitsuse juhataja olid täna isiklikult siin ja jutustasid, et sala wilja wäljawedu Wenemaale on nii suur, et see tõsisel määral vähendab meie wiljatagawara. Ja mis salawiina põletamine meil wilja ära sööb, seda wõime omale ette kujutada, kui Tartumaal üksi oli kindlate andmete järele 1500 wiinapõletajat. Isegi Petseri pool, kus teda enne ei olnud sõjakära pärast, on palju salawiinapõletajaid tõusnud. Salawiinapõletamine wõtab just nüüd rohkem ja rohkem maad. Wõrumaal on waldu, kus peaaegu igas talus, mitte peremeeste poolt, waid niisuguste poolt, kelle käest midagi wõtta ei ole, wiina põletatakse. Kui meil sedawiisi wiljatagawara väheneb, siis peame tunnistama, et kontrolli wõi piiriwalwe abil see tagawara mitte ei piisa, waid seal tuleb mi-

dagi muud appi wõtta. Meie arwame nii, et meie niisuguse korralduse peame looma, et takistus kuritarwitusele mitte ei ole ühekordne, waid peab olema mitmekordne kontroll, nii et kui ühest kohast kuritarwitaja läbi tuleb, ta siis teiselt poolt tabatud saaks. Meie arwame, et see ilmaasjata oleks, kui mindaks tagasi endise korra juurde, — ka endise sundusliku wiljawõtmise aegu põletati samuti salaja wiina ja weeti wilja wälja. Sellepärast peab katsuma leida niisuguse uue korralduse, mis aitaks kõrvaldada neid hädaohtlikka nähtusi, mis meie rahwatoitlust ähwardawad. Selles mõttes oleme meie nüüd kawatsenud sootu teise korra, mille ma siin ette kannan, üksikuid tähendusi juurde tehes, et siis hinnataks meie kawatsusi, nagu meie neid oleme mõelnud. Juhtmõtteks oleks: 1) Sennine toitluskorraldus oma saamatuse, tülkuse ja kulukusega on wõimatu. Peab tunnistama, et ta on põllumehele nii palju sekkedusi ja raskusi sünnitanud, on palju raha wõtnud ja ei ole ometi toonud seda, mis ta oleks tooma pidanud. 2) Igasuguste kitsendawate korralduste täielik ärakaotamine rahwatoitluse alal on praegustes oludes üldiselt seisukohalt wõimatu. Kui jätta kõik päris wabaks, siis läheme hädaohule vastu. Just eraalgatuse kaitsmine on siin silmis peetud, kuid teiselt poolt riiklik wahelesegamine õigustatud piirides tarwilik. 3) Toitluskorralduse põhinõudmised olgu: a) ühest küljest — leiwa alammäära kindlustamine rahwale, b) teisest küljest — põllumeeste majapidamise wabaduse wõimalik alalhoidmine. Meie peame katsuma siin keskteed leida. (W a h e l h ü ü d e d.) Teie wõite pärast wahele hiiüda, sest see on mõttetu, kui teie praegu hakkate oma närwilikku ärewust näitama, — seda wõib pärast teha. 4) Sunduslik korraldus toitluse alal ärgu mingi mitte üle hädatarwilikkuse piiride. 5) Wilja wäljaweo ja kuritarwituste kõrvaldamiseks olgu kontroll mitmekordne, et järelwalwe üksiku tegelase — piiriwahi, miilitsamehe j. m. — kiusatusse sattumise tagajärjel mitte tühja ei läheks. 6) Kontroll alaku wiljakaswatajast ja ulatagu tarwitajani.

Iga põllumajapidamise wiljatagawara suurus arwatakse wälja külwipinna suuruse ja wiljapeksu andmete järele kindlaksmääratawa kohaliku keskmise wiljasaagi suuruse põhjal, arwesse wõttes ikalduskommissjoni aruandeid. Lugu on nimelt nii, et mõnes kohas on juba läbi wiidud wilja-

tagawarade registreerimine, nõnda et üksikute talude aitades on wili mõõdetud. Jääks üle seda igal pool teha. Meie tunnistame, et see wõte suurt sihile ei wii, sest kõike wilja ometi arwele wõtta ei saa. Palju õigem oleks, kui igas maakonnas keskmise lõikuse järele wiljasaak wälja arwatakse. Seal tuleb just kohalikkude olude järele käia. Sest Tartumaal on teistsugune wiljasaak kui kõrwalolewal Wõrumaal. Tartumaal on Rannus ja Puhjas teine wiljasaak kui Ottepäas. Läänemaa mehed ei wõi seda normi omaks wõtta, mis maksab Järwamaal. Wiljatagawara tuleb keskmise wiljasaagi järele, nagu see peksmise andmete järele kohapeal olnud, kokku seada. Sellega saadakse kergemini õiged teated, kuna ikalduskommisjoni poolt need juhtumised üles märgitud, kus taliwili ikaldas: jää ära wõttis jne. Üldiselt annawad need ülesmärkimised õige pildi wiljasaagi suuruse kohta.

Punkt 2. „Sellest wiljatagawarast wõib majapidamises ära tarwitada 1 puud wilja iga elaniku kohta kuus.“ See on maaelanikkude kohta rohkem, kui linnaelanikkude kohta. Nii on igalpool tehtud, isegi nälgilwal Saksamaal oli taluinimeste norm suurem kui linnaelanikkude kohta. See on iseenesest mõistetaw, et põllupidajale ei wõi mitte wiljanormi liiga kitsendada, sest kui teie norme ülearu kitsendate, asub ta wastutõrkumisele. Edasi: „Loomadele järgnewal määral kuu kohta: hobustele — 4 puuda, warssadele — 2 puuda, lüpsilehmadele — 2 puuda, kasuwasikatele — 20 naela ja sigadele — 1 puud. Niisama tuleb sellest wiljast ka sui- kui ka taliwilja seeme tulewase külwi jaoks alles hoida, arwates iga tiinu kohta: rukkid, nisu, otri — 12 puuda, kaeru ja segawilja — 15 puuda.“

Siin peab tähendama, et loomade kohta oleme meie pannud suuremad normid, kui toitusministeeriumi miinimumi järele maksma on tahetud panna. Toitusministeeriumi normid on nii väiksed, et põllumehed lihtsalt wihaseks lähewad, kui seda kuulewad; nad ütlewad: niisuguste mikrokoobiliste normide juures peawad meie hobused nälga surema. Peale selle panime meie ka taliwilja seemne üles selles mõttes, et wõib olla, saaksime ilma wilja alles hoidmata läbi, kuid see awaldab õige rasket mõju, kui põllumehele öelda, et ta seemet ei tohi alles hoida. Kui meil peaks puudus kätte tulema, siis oleme sunnitud seemnetagawara puutuma. Kui seda aga

ette ära wõtta, siis awaldab see põllumeeste peale halba mõju.

Punkt 3. „Kõik muu wili tuleb ära müüa järgmise korralduse järele: iga leiwatarwitaja perekond saab wiljakaardi tarwiliku arwu puudaliste talongidega.“ See tähendab, et meie üksikutele inimestele ei anna wälja leiwakaarta, mis nüüd wõimalik oli, kui toitluswalitsus kõik wilja oma kätte wõttis ja wälja andis inimestele. Meie waba ostu-müügi põhimõtte järele peab igas majapidamise üksuses, see tähendab igal perekonnal nii palju wiljaostu-talongsid olema, kui palju perekonnaliikmeid.

Punkt 4. „Iga leiwatarwitaja wõib kuu kohta 30 naela wilja osta.“ See on sõrdlemisi rikkalikult arwatud. Wõib olla, et inimene nii palju ei ostagi, kui hind sõrdlemisi kallid on, kuid normaaloludes tarwitatakse 30 naela, see on 9 puuda aastas. See määr oli juba mõnekümne aasta eest harilik, wiimastel aastakümnetel on rohkem tarwitatud, kuid wõiksime sellega leppida.

Punkt 5. „Wiljakaardid wiljatalongidega antakse leibatarwitawatele perekondadele wälja: a) linnades kohalikust toitluswalitsusest, b) waldades kohalikust wallawalitsusest.“

Sellega oleks asi nõnda korraldatud, et keegi muidu wilja osta ei saa, kui tal peab ostutalong ette näidata olema. Kui keegi tahab põllumehe käest ostma minna, ei tohi põllumees kellelegi muule müüa, kui sellele, kellel ostukaart talongiga. Selles mõttes on see igale inimesele tähtis. Selle kaardi peab omanik saama linnas toitluswalitsuselt ja wallas — wallawalitsuselt, mitte nõnda nagu toitlusministeeriumi eeskirjas öeldud, et igaüks peab maakonnawalitsusse wiljakaardi järele minema — see on wõimatu.

Punkt 6. „Wiljaostukaardid 1, 5, 10, 50 ja 100 puudaliste ostutalongidega leiwaküpsetajatele ja waheltkauplejatele antakse wälja: a) linnades kohalikust toitluswalitsusest; b) maakondades — kohalikust maakonnawalitsuse toitlusosakonnast.“

T ä h e n d u s. Wiljaostukaardid ja linnawalitsuste wiljaostu wolitused tulewad selle maakonnawalitsuse toitlusosakonnas, kust wilja ostetakse, registreerida, misjuures maakonnawalitsus selle järele walwab, et wilja ülearu wälja ei wiidaks.“

Sellega oleks nüüd nii korraldatud, et iga inimene wõib ainult omale osta wilja

talongide wastu, teiselt poolt ei saa ka iga waheltkaupleja muidu wilja osta, kui peab ostutalongi ette näitama ja ära andma wiljamüüjale. Seejuures ei wõi lubada, et näiteks antakse wälja toitusministeeriumi poolt sennist wiisi lubasid üksikutele waheltkauplejatele ja ärimees-tele. Need ostawad kust saawad, näiteks: Tartumaal ostetakse nende lubadega wili üles ja wiiakse wälja, kui selle maakonna maatainimesed ja linna toituswalitsus seda lubab. Sellepärast peab iga maakonna toituswalitsuses lubad ette näidatama, mille kaudu see teab, kui suur wiljatagawara seal on. Kui luba ei ole — paneb wiljaostu kinni. Leiwaküpsetajatele linnas annawad lubasid linnawalitsused. Igaühele niisugust wiljaostu luba ei anta, waid ainult neile, kellel leiwaküpsetamise ahi, wõi kes soliid ärimees on. Ainult need tohiwad osta. Nagu teie näete, on nemad ka sunnitud tõendusi nõudma, kui nad tahawad edasi müüa, sest pärast tuleb kontroll ja wõtab wastutusele, kui nad midagi ei ole wastust andnud. Wiljaostukaardi saajad peawad ostukaardi wäljaandja asutuse talongide läbi tõendama, kuhu nad wilja on pannud. Ütleme nii, et wiljakaupmees on saanud maakonnawalitsuselt luba wilja osta 2.000 puuda. Ta on 2.000 puuda peale talongisid saanud. Pärast nõuab maakonna toituswalitsus aru, kuhu ta on selle wilja pannud. Kaupmees ütleb, et ta ei ole saanud 2.000 puuda osta. Küsitakse neid talongisid, mis ülearused on. Ta annab 1000 puuda peale talongid tagasi. Aga kus on 1.000 puuda jäänud? Ta on 1.000 puuda ära müünud leiwaküpsetajatele ja üksikutele inimestele. Kus on tõendused? — Ta toob talongid, mis ta leiwaküpsetajate ja teiste inimeste käest saanud, aga ainult 950 puuda peale. Puudub 50 puuda. Ta on selle kas üle piiri wedanud wõi salawiinapõletajatele maha müünud. Selle eest wõib teda wastutusele wõtta. Õige mees paneb õiged arwed ette: nii palju olen ostnud, nii palju olen müünud ja nii palju on üle jäänud, ja asi on joones.

Põllumees tohib wilja ainult wiljatalongide ehk wiljaostukaartide wastu müüa. Lugu sellega on nõnda: meie arwasime wälja, kui suur põllupidaja saak keskmiste andmete järele on. Nüüd tuleb kontroll peremehe juurde ja ütleb: kas teie olete wilja müünud? — Olen müünud. — Näidatakse kaardid ette. — Nüüd toob ta talongid ette ja neist on näha, kui palju seemneks on läinud, kui palju

loomade ja kui palju inimeste tarwis. On ta seal midagi kõrwale toimetanud, siis tuleb see kohe wälja, sest auk on järel ja ei saa seda kuidagi katta, sest talongid puuduwad. Kui meil mõnes kohas ei ole wõimalik nii kindlasti tagawarasid arwesse wõtta, siis wõiwad küll wäiksed wahed tulla. Aga mõelge ikka, et see suur wahe on sennise korraga wõrreldes, sest et ta praegu kõik wilja wõib maha müüa ja seda ei saa kuidagi kätte. Nii on ta aga sunnitud raamatut pidama ja kui teie hakkate kontroleerima, siis on wõimalik tabada neid, kes midagi kõrwale on toimetanud.

Punkt 10. „Wiljast, mis põllumeestel sõjawäe jaoks wõetakse, maksetakse kindlaksmääratud hinda.“

Nagu teada, on toitusministeerium wälja andnud määruse walitsuse heakskiitmisega, et iga põllutiinu pealt ühes kartulimaaga antakse 10 puuda ära sunduslikult, ja on ministeerium wälja rehkendanud, et pool sellest, see on 5 puuda, läheb sõjawäele ja 5 puuda läheb linnadele ja maatainimestele. Nüüd nurisewad põllumehed wäga kurjasti selle üle, et nende käest niiviisi alandatud hinnaga wilja wõetakse linnade ja maatainimeste jaoks. Nemad ütlewad: meie anname sõjawäe jaoks heameelega, aga mitte teiste inimeste jaoks, kes ise meist waesemad ei ole. Sellepärast on järgmine § 11 niisugune: selle osa eest, mis sõjawäe jaoks läheb, maksetakse kindlaksmääratud hind, aga teise poole eest, mis sunduslikult linnade ja maatainimeste jaoks wõetakse, maksetakse keskmine turuhind. Seal ei ole mitte enam wõimalik öelda, et seda sõjawägi tarwitab, waid see läheb era-inimestele, ja need ei pruugi mitte hinge-hinda maksta, see on 80 ja rohkem marka puudast, waid keskmise turuhinna, umbes 50—60 mk. puud, nagu see Tartumaal praegu on. (Wahelhüüded: Praegu wõetakse 70 mk. puudast.) Noh, see on nii, kuidas wiljatagawarad kuskil maakonnas on.

Punkt 12. „Wiljatalongide ja wiljakaartide wastu ostetud wiljahind määratakse müüja ja ostja poolt wabalt.“

See tähendab, selle osa kohta, mida mitte sunduslikult ei osteta, waid mida inimesed, kaupmehed ja leiwaküpsetajad ise ostawad, ei kirjutata mitte hinda ette, waid see wili jääb wabamüügile. Siin määrab wajadus hinna ise, nii et siin mitte ei tule wahele segada, kuid see hind tõu-

seb wist, kui wiljatagawara langeb, aga kui wilja wäljawedu takistatakse, siis ei tõuse ta mitte piiramata.

Punkt 13. „Wilja pealt ei tohi wahelt-kaupleja mitte rohkem teenida, kui 10% sellest hinnast, mis põllumehele on maksetud. Jahwatuse- ja weokuludeks võib 5% arwata. Wilja ringmüük käest kätte hangeldamise otstarbeks on keelatud.“ — See on nii arwata, et puhaskasu praegusel ajal 10% võib olla. Harilikudel aegadel oli see liig. (A. Schulbach, tõer.: Kes rohkem maksab, see teenib suurema protsendi.) Jah, kui ostjad on; aga kui meie teame, et wiljast puudu ei ole, siis ei julge ükski kaupmees rohkem maksta, sest et teda nii kõrge hinnaga edasi müüa ei või. Nagu siis öeldud, sunnitakse teda wilja ikkagi ära andma, sest et spekulatsiooni otstarbeks kellelgi wilja ei ole luba hoida.

Punkt 14. „Wiljaostukaartide wäljaandjad asutused walwawad selle järele, et wili ostjate kätte mitte hangeldamise otstarbeks ülearu kaua seisma ei jääks.“ Kui näha on, et inimesed hakkawad wilja walmis muretsema, et teda alal hoida ja siis hingehinda wõtta, siis võib öelda: teie saate talongi selleks, et warsti wilja edasi toimetada; kui teie wilja kokku ostnud olete, peate ta ära müüma, muidugi hariliku hinnaga.

Punkt 15. „Kokkuostetud wili, mis omanikul üle oma tarwiduse on, tuleb üles anda ja arwele wõtta.“ — Selle järele on mitmed, kes wilja on teenistuslepingu järele või muul teel üle tarwiduse saanud, kohustatud ülearust wilja ära müüma. Tartumaa toituswalitsusse tulnud mitmest mõisast põllutöölisi, kes seletawad, et nemad on saanud lepingu põhjal kunni 90 puuda oma perekonna jaoks wilja, aga neil ei ole mitte niipalju waja. Nad küsiwad, kas nad ei tohiks ülejääki edasi müüa. Meie arust on nad kohustatud edasi müüma, sest kui inimesed on töölepingu põhjal rohkem saanud, kui neil enesel tarwis, siis ei saa seda wilja mitte ära põletada wiinaks või wälja wedada, waid see tuleb rahwa toitmiseks määrata. Selles mõttes tuleb see harilik norm — 30 naela kuus inimese peale — maksma panna.

Punkt 16. „Keelatud on wiljapeksmise ja jahwatamise eest tasu wõtta wiljaga (mati wõtmine).“ Wiljandimaal ja Pärnumaal on möldrid otsuse teinud, et nemad ei jahwata muidu, kui mati wastu. See on muidugi hädaohtlik, kui möldrid hak-

kawad hulka wilja kokku ajama. Peale selle on juba tarwitusel olnud üldse, et jahwatamise ja peksu eest maksetakse rahaga. Sellekohane määrus oli enne maksmas, ja sellest tuleb ka nüüd kinni pidada, et mitte ilmaasjata kontrolli tarwidust ja sekeldusi ei tuleks. Niisama on mõnes kohas wiljapeksmisel peksumasina omanikud nõudnud, et peab rahamaksu kõrwal neile veel teataw osa wiljas makstama, näiteks pool naela waka pealt. See on ka ilma põhjendusest.

Punkt 17. „Wilja sunniwõtmist korraldavad maakondades kohalikkude maakonnawalitsuste toitusosakonnad.“ Seal on peale selle veel rekwiisitsiooni osakonnad, kes wilja sunduslikult wõtawad — need segawad ainult asja. Kui kahekordsed asutused on, siis teeb see asjaajamise ainult keeruliseks, ja sellepärast peaks see asi toituswalitsuse kätte koondatama. Siin on katsutud ühelt poolt produtsentide või põllumeeste huwisid kaitsta õiglaselt, teiselt poolt on katsutud wiljatarwitajate nõudeid rahuldada — on katsutud kesktee leida. Võib olla, et lähemalt waadates mõni puudus võib silma paista, aga meie oleme rääkinud selle korralduse üle tegelikkude meestega, kes seisawad toituswalitsuste eesotsas ja nemad ütlewad, et nende arust niisugune kord on palju otstarbekohasem, kui endine sunduslik wiljawõtmise kord ja toituswalitsusse koondamise mõte, kust wäljajagamine hirmus raske, kus siis kõiksuguste suurte kuludega tegemist on jne. Niisama arwawad need asjatundjad, et praeguse korraga wõrreldes niisugune kawatus oleks palju otstarbekohasem ja wiiks kergemini sihile. Sellejuures näewad põllumehed, et wabamüük on võimaldatud nendele: ärimed ja hangeldajad — need on kõrwaldatud, kui nemad kurjasti katsuwad tarwitada wilja ülesostmist, — ainult ustawad isikud saawad luba, kes tõesti wilja selleks otstarbeks ostawad, et seda tarbekorral konsumentidele edasi anda. Selle kohta nõutakse nendelt tunnistust — tõendust, et nad wilja edasi annawad ja mitte kõrwale ei toimetata. Selles mõttes aitab see kuritarwitusi kõrwaldada, ja see on meie arust palju lõikawam abinõu salawiinapõletamise kõrwaldamiseks, kui wast see lootus, et paneme riiklikud wiinawabrikud käima, et siis salawiinapõletamisega wõistelda.

Kuidas selle katsega jääb, see on küsitaw, aga meie arwame, kui see ruttu

käsile võetakse, mida meie soovitame, siis on võimalik palju ära teha, ehk see küll juba ongi wiibinud. Meie oleme selle poolest kannatanud, et kohalikud tegelased on katsunud sennist korda käsitades nüüd nii kaugele saada, et meie rahwa-toitluse asjad joonde saaksid aetud. Nüüd on aga näha, et see praegu võimatu on. Nüüd lahtiste silmadega edasi minna, tähendaks hädaohule vastu minna, mida wiimaks ainult osalt saab kõrvaldada kõige raskemate võtetega, mis on põllumeestele tõesti lõikawad, ja mis tõesti otstarbekohatud on selles mõttes, et nad ei täida oma ülesannet. Selles mõttes soovitaksime meie nüüd, et walitsusele see küsimine ette pandaks, mis mõtleb walitsus teha ligi-uue hädaohu kõrvaldamiseks. Ühtlasi aga soovitaksime meie, et Asutaw Kogu annaks walitsusele meie kawatsused materjaalina ühes, et siis walitsus rutulises korras oma poolt wiibimata abinõud tarwitusele võtaks, kui tema võimaliku leiab olewat otsekohe sunduslikkude määruste näol sennist korda muuta ja täiendada. Kui mitte teisiti, siis võtaks Asutaw Kogu selle asja kohta sõna, nii et meie siin asja katsume oma seisukohalt õiendada. Meie ei taha mitte raskusi walitsusele teha, ei taha mitte meealewaldust toime panna, waid meie toome küsimuse ette selles tundmises, et asi ei tohi mitte korraldamata jääda ühtki päewa, kui tahetakse hädaohust mööda pääseda. Meie ei pea mitte raskuste alla edasi kimpu jääma. Selles mõttes soovitaksime meie, et Asutaw Kogu selle arupärimise vastu võtaks ja edasi annaks walitsusele ühes meie poolt ettepanud kawaga.

M. Kurs-Olesk (sd.): Üldiselt terwitan ma seda ettepanekut, nagu ta siin ette on pandud — toetan seda arupärimisena. Aga siiski on meie käest liiga nõutud, kui meie seda heaks kiitma ja walitsusele juhtnööriks andma peame. Ettekandes ei saa siin neid põhimõtteid mitte arwustada — ei ole saanud võimalust paremini sellega tutwuneda — kuid võimatu on isiklikult heaks kiita ja vastu võtta näiteks 11-s punkt, mis mul ainukesena nii silma torkas — siin võib teisigi olla — aga nagu pealiskaudselt öeldud, võetakse sunduslikult linna- ja maarahwa jaoks umbes pool sunduslikust normist, maksetakse põllumehele keskmine turuhind. Kõige selle korralduse juures meie ei süüdistata toituswalitsust. Võimalik, et

meil lõikuse lootused head on, et üks osa sellest wiljast odawa hinnaga toituskomitee kätte läheb. Kuid nüüd tahetakse seda wilja keskmise turuhinna eest osta ja selle läbi saab wili juba kallilt toituswalitsuse kätte ja loomulikult ei saa toituswalitsus siis wiljamüügi asjus heategija osa etendada, waid peab seda wilja kallilt wälja müüma. Mina isiklikult olen väga wabamüügi vastu, sest waesed inimesed wilja wabamüügist headust ei tunne tema kogumõiste kujul, sellest näen mina, et on kaitstud rohkem põllumeeste huwisid kui tarwitajate omasid. Ja meie kui inimesed, kes mitte põllumeeste seisukohal ei seisa, meie kes põllumeeste huwilele kaasa ei tunne, waid nendele ringkondadele, kes seda kaitset ise leida ei jõua, ei wõi selle poolt olla. Tõin seda ainult näiteks, muidu ma terwitan iseene-sest seda kawa, kuid ei saa teda täiel ulatusel heaks kiita. Võib olla leitakse teid, kuidas tutwuneda selle kawaga, kas asutada komisjon, wõi leitakse teist teed, mida aga rutulises korras peaks tarwitama.

Põllutööministri kohustetäitja Th. Pool: Walitsuse liikmed leidsid rahwaerakonna toituskawa alles koosoleku algul eest ja sellepärast ei saanud lähemalt sellega tutwuneda. Iseene-sest ei ole walitsusel midagi toitusküsimuse lahendamise vastu, sest ta saaks selgitust olukorrasse tooma. Kuid silmas pidades, et siin küsimustega tegemist on, mis põhjalikku läbikaalumist nõuawad ja teiselt poolt, et põhimõtete kohta seisukohta võtta, põhjalik statistiline materjaal käepärast peab olema. Kõike seda arwesse wõttes ei saa walitsus ega toitusministeerium otsekohe seisukohta kõneallose küsimuses võtta ja sellepärast soowib tema, et see asi arutamisele tuleks mõnel teisel koosolekul, millal andmed käepärast oleksid.

A. Jürman (maal.): Tänase rahwaerakonna arupärimisega toodi ühtlasi ka terve seadusprojekt ette, ja nüüd kus selle arupärimisega ühtlasi ka toitusküsimust korraldawat projekti arutatud, mis iseenesest küll mitte tänase koosoleku ülesanne ei oleks olnud, siis olen ka mina sunnitud wähe selle küsimuse juures peatama. Selle seadusprojekti arutamist oleks wõidud eraldi päewakorda üles võtta, siis oleks wõinud põhjalikult arutada, aga nii palju, kui siin kord projekti läbi lehitsedes aru wõis saada, siis peab

üttelema, et need juhtmõtted, mis esimeses osas ette tuuakse ja mille teostamisel tootlusküsimuse hädaohtu tahetakse kõrvaldada, mitte selle projektiga teostatawad ei ole ja loodetawaid resultaate ei anna. Nimelt tõuseb minul üldse kahtlus, kas meie käesolewat projekti saaksime aluseks võtta tootlusküsimuse lahendamiseks. Siin minnakse välja selle oletusega, et salawiinapõletamine ühelt poolt ja teiselt poolt üle piiri weetaw wili wõiwad meile näljahäda tuua, ja nüüd selle kõrvaldamiseks, et meil mitte wilja ei tarwitataks salawiinapõletamise peale ega ei saaks üle piiri weetud, leitakse ainus abinõu: wiljamüümise kohta kaardisüsteemi sisseseadmine. (J. Tõnisson, rhw.: Piir jätkke sellegi peale ka kinni!) Tähendab, et meie peakime kaudsel teel nende kahe pahe wastu wõitlema! Siin tunnistatakse selle projektiga ära, et nende kahe pahega ei suudeta mitte otsekohe wõidelda, waid peab kaudseid teid otsima, ja püütakse siis wilja wabaliikumist kaardisüsteemi järele korraldada. See korraldamiswiis tuletab umbes seda meelde, mis siis maksma pandi, kui taheti korraldada, et meil kaubad odawad oleksid, kõik tarwitajate kätte läheksid ja mitte üksikute kätte seisma ei jääks. See ei ole kuulsa litsentskommissiooni sisseseadmine. See sünnitas aga weel rohkem spekulatsiooni, millega olukord palju halwemaks muutus, nõnda et tunnistama pidi, et see korraldus mitte hea ei olnud ja seda kõrvaldada tarwis oli. Otsekohe ei ole praegusel projektil endisega ühendust, waid kaudselt on neil palju sarnadust. Kui meie nüüd weel läheme selle soowitawa kaardisüsteemi juurde, siis näeme, et see siiski väga palju kuritarwitamist võimaldab, ja wili siiski wiinapõletaja kätte wõib sattuda. (J. Tõnisson, rhw.: Millega Teie seda tõendate?) Jäetakse siiski suur wabadus järele. (J. Tõnisson, rhw.: Mille poolest?) Hakkame kohe kõige esimesest paragrahwist peale, mis üldise korralduse alla kuuluwa wilja kohta käib, kus öeldakse, et wiljatagawarad tulewad üles võtta, siis tähendab see seda, et tuleks praegu uus wilja üleskirjutamine kõigis taludes ette võtta. Nüüd aga, kus rukkirehed pekstud, kus rukis weel ainult osalt põllumehe käes, osalt aga ilma kontrollita ja kaardisüsteemita juba ära müüdnud tarwitajate kätte, oleks wõimatu üleskirjutamisega õiget seisukorda kätte saada. Mis teha selle wiljaga, mida põl-

lumehe juures enam olemas ei ole, kuidas saame selle kohta selgusele, mis põllumehed juba ära on müüdnud? Nad ütlewad: ma andsin wilja ära, müüsin ära, wõisin seda müüa, sest keegi ei wõinud senniste seaduste järele minule seda keelata. Wõidakse öelda, wõetagu põllumeeste juures rewideerimine ette, läbiotsimine üksikult igas talus ja waadatagu, kui palju tal wilja on, aga ma arwan, see tooks palju tüli, palju meelepaha põllumeeste seas. Kõige rohkem wiikab põllumees seda, kui ta aita rewideerima tulakse. Seda nägime siis, kui meil oli wili riigi monopooliks, kus ühtegi puuda wabalt ei wõinud müüa. Ka siis selgus, kui halwasti täideti üleskirjutamist: komisjon kirjutas küll üles, aga aita ei julenud nad rewideerima minna, et tõelewastawaid andmeid koguda. See organisatsioon, mis praegu arutamisel, on palju suuremate puudustega juba oma elluwõimise hiljaksjäämise poolest seotud. Kui seda korraldust taheti läbi wiia, siis oleks pidanud eeltöödega juba ammugi peale hakkama ja kõiksuguseid teateid külwipinna suuruse kui ka lõikuse kohta koguma. Külwipinna üleskirjutamine ei ole senni aga ka nii hästi läbi wiidud, nagu seda kawatseti. Siis teadete kogumine ikalduse kohta. Wõib öelda, et mõned wallad ei ole üldse mingisuguseid teateid andnud ega wilja üleskirjutamist üldse ette wõtnud. Kui põllumehed kuulsid määrusest, et neil on tarwis anda iga dessatiini pealt 10 puuda wilja, siis oli neil kindel teadmine, et iga teine wiljamüük on waba, ja on seda ka tarwitanud. Kui meie läheme selle juurde tagasi, et luuakse nüüd uus korraldus rahwa toitlusel, siis peame tunnistama, et selle korralduse elluwõimimine mitu nädalat aega wõtab. Ja kui see korraldus ellu wiiakse, siis on juba seegi osa wiljast wabalt turule wiidud, mis praegu weel anda oleks. See suur korraldustöö, mis selle seadusprojektiga tahetakse kätte saada, on sellega rohkem kui hiljaks jäänud.

Kui meie läheme praeguse toitluskorra juurde, siis näeme, et see välja läks täiesti otstarbekohasuse seisukohast. Praeguse korralduse järele wõeti arwesse, kui palju wilja on meil tarwis. Toitlusministri statistiliste andmete põhjal wõidi välja rehkendada, et iga dessatiini pealt tuleb 10 puuda wilja võtta. Selle wiljaga, mis nende andmete põhjal saadakse, wõib ära toita kõiki maatainimesi nõnda linnas kui maal, kui ka sõja-

wäge. Kui meie selle korralduse juurde jääme, et iga dessätiini pealt 10 puuda wilja wõtta, mis ministeeriumi andmete põhjal sõjawäe ja maatarahwa toitmiseks jätkub, siis ma küsin, mis tahate teie weel? Siin tuleks aga ainult seda järele kaaluda, kas see 10 puuda tiinu pealt on igalt poolt võimalik wõtta. On maakondi, kes annawad nõutud 10 puuda kätte ja ütlewad, et nemad wõiwad weel rohkemgi anda, sest see ei tee neile mingisuguseid raskusi. Kuid sellewastu on niisuguseid maakondi, kus 10 puuda andmine tõsiseid raskusi teeb. Mõnes maakonnas saadakse tiinu pealt ainult 10 puuda seemet, nagu seda Saaremaal kae watakse. Siit näeme, et 10 puuda wilja wõtmise jagamine on halwasti läbi wiidud ja sellepärast on tarwis siia parandusi tuua. Oleks palju otstarbekohasem, et üksikud maakonnad, mis kehwad on, vähem wilja annaksid, kui 10 puuda tiinu pealt, kuna aga wiljarikkad maakonnad selle wastu suuremal määral peaksid andma. Jagamise juures oleks tulnud arwesse wõtta ka üksikute majapidamiste suurus. Wõetawa wilja arw oleks pidanud kaswama proportsionaalselt majapidamise suurusega. Meie teame, et üksikutes väikestes majapidamistes, kus alati teatud arw inimesi on, tarwitatakse peaegu kõik wili ära, kuna mida suurem majapidamine — seda suurem wilja ülejääk. Rahwaerakonna projektis on, nagu näha, iga inimese kohta 9 puuda wilja aastas arwesse wõetud. Ma ei tea, kui palju on toitusministeeriumi projektis, kuid ma arwan, et seal arwatawasti vähem oli, wõib olla ainult 6. Oleks peaegu ülekohus, et meie igale maatainimesele ühel määral sundusliku hinnaga wilja anname. Ei ole mitte ammu, kui oli nõudmine, et linnad jagagu oma wiljatarvitajad klassidesse, näiteks 3 klassi. Jagamine sünniks elanikkude jõukuse järele. Rohkem jõukamad wõiwad wilja eest täielikku hinda maksta ja ei pruugi mitte ainult põllumehe kulul elada. Sarnane jagamine oleks wastuwõetaw mõlemal poolel. Esiteks rahuldaks ta põllumehi, sest et nemad wõiksid hinna, mis wilja produtseerimine neile maksma läheb, kätte saada. Praeguste taksihindade juures ei saa põllumees oma produtseerimise hinda mitte kätte. Teiseks on võimalik seda wilja, mida töölised saawad, odawamalt neile anda. Kõike kokku wõttes saame meie linnalaste tarvitajate klassidesse jagamise läbi seda kätte, et meie põllume-

hele õiglasemat hinda wõime maksta ja töölisele odawamat wilja anda. Ma ei hakka täna siin üksikult rahwaerakonna poolt ettepandud projekti punkte arutama. Paljude nende punktide wastu wõiks rääkida, kuid seda ei taha praegu teha. Üldiselt leian ma, et see projekt mitte sünnis ei ole nende hädaohtude kõrwaldamiseks, mida temaga on tahetud kätte saada. See projekt loob isegi weel suuremaid raskusi meie põllumehele, sest selle järele nõutakse weel wiimase kui ühe puuda wilja arwele wõtmist. Igasugune kontroll ja rewideerimine mõjuwad alati kõige ärritawamalt meie põllupidajate peale.

Kui meie nüüd waataksime weel seda, kui suure summa siis tõesti teeb wälja see osa, mida annab iga kodanik leiwawilja eest, siis peame tunnistama, et see summa tõesti väike on, wõrreldes teiste wäljaandmistega. Linnakodanik tarvitab terve aasta jooksul wilja 6 puuda. 6 puuda wilja hind oleks praeguste normide järele à 30 marka puud üldse 180 marka. Seega aasta leiwahind iga perekonnaliikme kohta 180 marka. Wõrdleme seda nüüd teiste ainete hindadega. Saapaari eest maksetakse nüüd 400 marka ja ühte aastat ei saa teie mitte ühe saapaariga läbi, sest teie tarwitate rohkem. Sellest sõnastusest näeme, et ei maksaks mitte nii suurt müra teha selle üle, et põllumehed saawad wilja eest palju raha. Wõrreldes saabastega, wõrreldes riidega, mille küünar maksab nüüd juba üle 200 marga, on meil leiwa eest wäljaanne üks wäiksematest wäljaandmistest. Terve aasta leiwawilja korruga ülesostmine läheb praeguste taksihindadega maksma 180 marka. Kui sellejuures seda arwesse wõtta, et kõik, nõnda rikas kui waene, seda odawat taksihinda maksawad, kuna võimalik oleks wahet teha, et jõukama kihil käest rohkem wõetaks, siis wõiksime waesematele anda vähema hinnaga. Rahwaerakonna projekti juurde tagasi tulles selgus § 1. arwustamisest, et selle projekti teostamine wõimatu on. Kui meie hakkaksime seda maksma panema, siis teeks see maksmapanemine nii palju keerulisi ülesandeid, et see kaardisüsteemi läbiwiimine ainult suurendaks seda nuriinat, mis toituskomiteede wastu on. Praeguse wiljawõtmise korra kohta on igal põllumeeste kongressil selle peale tähelepanu juhitud, et jagamine on wõimatu halb. Need puudused tulewad otseteed kõrwaldada, enne kui hilja on. Sellest wiljast, mis weel wabaks jääb, wõiwad

juurde osta need, kes rohkem tarwitawad. Wäljaweo wastu tuleb otseteel wõidelda. Ma näen, et seal tuleks kõige tõsisemad abinõud maksma panna, et piirid kinni sulutud saaksid. Ega wili briljandid ei ole, et neid salaja ja kergelt üle piiri wiia saab. See kõik on tühine asi, mis wiiakse woodri wahel, sest et see terwe saagi kohta wäikseks täpiks jääb. Mu härrad, see wili, mis ainult wähesel teel puudade wiisi wälja wiiakse, on wäikese wäärtusega kogusummast. Kui aga 100—1000-de puudade wiisi wälja weetakse ja seda ei suudeta takistada, siis mina ütlen, et teil üldse piiriwalwet ei ole. Kuidas tahate teie aga sõda pidada, kui ei suuda ära hoida, et ei käidaks ega weetaks wooridega wilja alaliselt üle piiri. Wäljawedu on siis ainult mõõduandew, kui ta ulatab 10.000 puudade peale ja niisugusel juhtumisel, kui meil seda sünnib, peab ütleva, et piiriwalwet meil ei ole. Nõnda siis, piiriwalwe puuduse pärast tullakse meil sarnase projektiga wälja, mis meile sisemiselt rohkesti raskusi teeb. Meie peame otsekoheste abinõudega wälja minema ja piiriwalwet korraldada katsuma. Näiteks oli Pärnumaa piirides piiriwalwe sedawõrd halb, et isegi käidawate teede peal ei olnud alalist walwet. Nõnda wõiwad inimesed suurte koormatega mööda teed Lätimaale woorida. Siin ei wõi heast piiriwalwest juttu olla, ja selle peale tuleb tõsisemalt mõelda. Teisest küljest tuleks mõelda, kuidas salawiinapõletamise wastu wõidelda, kas wõib olla, kui teisiti ei saa, ja nagu seda ühelt poolt soowitakse, panna maksma see abinõu, et awatakse õige piiritusmonopool, mis iseenesest häwitaks salawiinapõletajad; aga ma usun, et wõiks wõtta weel teisi abinõusid tarwitusele. Salawiina põletamist teie ei kaota ära üksi kaardisüsteemi maksmapanemisega, sest wilja on juba waba-kauplemise teel laiali kantud ja kaarti-dega ostes põletatakse wiina endisel wiisil edasi. Kui salawiinapõletaja ei karda, nagu seda ühelt poolt tõendatakse, surmahirmu, siis mõistab ta lihtsalt kaardisüsteemist ka üle saada.

Juhataja **A. Rei**: Korra kohta on sõna rahwaesitajal Uluots'al.

J. Uluots (maal.): Kui arupärimine ette kantakse, siis tuuakse ette ka need põhjused, mille põhjal walitsuselt aru päritakse, ja kui walitsuse poolt on seletus selle arupärimise kohta tulnud, siis rahwaesitus oma poolt kiidab selle seletuse

heaks wõi lükkab selle tagasi ja ülemineku-wormelis awaldab oma wastawa seisukoha. See on harilik wiis arupärimiste arutamise ja wastuwõtmise puhul, mis parlamentides omaseks saanud. Mina aga pean tunnistama, et täna meie seda teed ei ole käinud. Meile on arupärimine ette pandud, aga iseäralikka põhjendusi arupärimiseks ma ei ole kuulnud. Ei ole tähendatud, kas walitsus on üle astunud mingisugusest seadusest, ei ole öeldud, et need korraldused, mis walitsuse poolt senni tehtud, otstarbekohased poleks olnud jne. Küll nägime meie midagi teist. Ilma et meie walitsuse poolt seletust oleksime saanud, ilma et asja oleks pikemalt arutatud, on pandud arupärijate poolt ette Asutawale Kogule mingisugune eelnõu. Minu arwates niimoodi seda asja siiski arutada ei saa ega wõi. Emb-kumb, kas meil on arupärimine ja siis tuleks selle arutamise juures käia harilikku traditsioonilist teed, wõi jälle antagu walitsusele juhtnõu, wõi kui tahetakse seadust anda, siis wõidaks sellekohane eelnõu sisse anda. Praegusel juhtumisel ei näe mina aga ei ühte, teist wõi kolmat, ja sellepärast kahtlen, et oleks õiget teed käidud. Mina panen ette arutada seda küsimust ainult arupärimise ulatuses. Mis puutub asja edaspidisesse käigusse, siis täna seda arutada oleks asjata. Pikemad arutused wõiksid tekkida ainult walitsuse wastuseletuste puhul.

J. Tõnisson (rhw.): Meie oleme rahwaerakonna poolt arupärimise põhjenduseks ette toonud selie seletuse, mis juba sekretäär esiti ette kandis, nimelt, et sennine toitluskorraldus wiib meid kriisile wastu. Kui nüüd üksikutele Asutawa Kogu liigetel selgus puudub, siis on ju weel juurde lisatud igale punktile seletus ja põhjendused, mikspärast muudatust soowitakse ja see on jällegi õieti sennise korra arwustamine. Nii on arupärimine täielikult põhjendatud. Ühtlasi on selle arupärimise materjaal kokku wõetud kawatsuses, mis sennise korra täienduseks peab olema. See ei taha mitte seaduseelnõu olla, mida meie siin peame arutama, waid meie oleme öelnud, et meie seda materjaaliks soowitame arupärimise juurde. Meie soow on, et walitsus selle ettepaneku läbi kaaluks, kas ta teda tarwitada saab wõi mitte. Meie ei soowi mitte, et Asutaw Kogu ütleks: walitsus peab selle materjaali tarwitusele wõtma, waid meie anname selle läbikaalumiseks.

Arwame, et selles mõttes see materiaal sünnis on, ja meie ei ole muud tahtnud, kui et see arupärimine wastu wõetaks ja walitsusele edasi antaks.

Juhataja A. Rei: Kõnelejate nimekiri on lõpule jõudnud. Rahwaerakonna arupärimine on järgmiselt wormuleeritud: „Seisukorra tõsidust silmas pidades paneb Eesti rahwaerakonna rühm Asutawale Kogule ette Wabariigi Walitsuse poole pöörata arupärimisega, mis mõtleb walitsus lähenewa toitluskriisi kõrwaldamiseks ette wõtta.“

Panen selle arupärimise hääletamisele. (Hääletatakse.) Arupärimine on nähtawa enamusega wastu wõetud.

M. Kurs-Olesk (sd.): Algatud küsimus on sedawõrd tähtis, et tuleks komisjon walida, kes neid siin algatatud mõtteid arutada wõiks. Meie paneme ette komisjoni walida ja jagajaks arw 14 wõtta.

Juhataja A. Rei: Rhs. Kurs-Olesk on ette pannud komisjon walida, jagajaks arw 14 wõtta. Kodukorra järele wõib selle ettepaneku poolt 2 ja 2 wastu rääkida.

J. Uluots (maal.): Toitlusküsimus kuulub täidesaatwa wõimu piirkonda. Mina tahan teada saada, mida selle komisjoni asutamisega tahetakse kätte saada, kas Asutaw Kogu tahab otsekohe riigi walitsemise ülesandeid omale wõtta, mis toitlusministeeriumi kohused on. Mina olen isiklikult selle wastu, et Asutaw Kogu riigi walitsemise ülesanded enese peale wõtab. Asutawal Kogul on nii palju teisi ülesandeid, et temal wõimalik ei ole walitsemise asjadesse puutuda. Mis otsustarbel seda komisjoni tahetakse asutada? Kui seda komisjoni selle tarwis asutatakse, et toitlusküsimuse kriisi lahendada, siis olen mina selle wastu, ja ei saa teisiti otsustada.

A. Anderkopp (töer.): Tööerakonna rühm on komisjoni asutamise poolt, ja mina arwan, et see komisjon ei tule mitte kitsale alusele, waid tema alus peaks kaugelt laiem olema, kui siin mõeldakse. Elukallidus läheb päew päewalt suuremaks, siin tekib küsimus, kuidas wõimalik oleks sellest mööda pääseda. (Wahelhüüe: Tuleb rahawäärstust tõsta.) Kui elukallidus lan- geb, siis tõuseb rahawäärtus iseenesest.

Tööerakonna rühm leiab, et toitlusküsimus ühes elukallidusega arutamisele peab tulema, missugused ülesanded ka loodawa komisjoni peale peaksid minema. Tööerakond on selle poolt, et komisjoni jagajaks arw 14 wõetaks.

K. Päts (maal.): Meie walisime riigi majandusnõukogu, mille kätte pidid õieti laias ulatuses küsimused arutamisele minema. Rahwamajanduslikul alusel pannakse ette ühte komisjoni asutada, mis wõrdlemisi wäga tähtsate küsimustega tegemist peab tegema ja mis lahus peab töötama majandusliku nõukoguga. Mina arwan, kui meie tahame, et see uus asutus, mis weel tegewusse ei ole astunud, oma tööd wõiks teha, siis ei oleks mitte tarwis mingisuguseid paralleel komisjone asutada. Mina isiklikult olen komisjoni walimise wastu ja arwan, et see uus nõukogu, millel laialised wolitused on, seda küsimust täies ulatuses saaks lahendada. See nõukogu saaks palju suurema arwu liikmetega töötada, sest seal on 10 esitajat Asutawa Kogu poolt ja 10 walitsuse poolt, peale selle weel kõiksugu eraorganisatsioonide esitajad. Mina arwan, et ettepanud komisjon täiesti ülearune on.

Juhataja A. Rei: Rhs. Kurs-Olesk'i ettepaneku wastu on 2 kõnelenud, poolt 1. Kas soowitakse weel selle ettepaneku poolt kõneleda? (K. Päts, maal: Panen ette selle küsimuse selgitamine majandusliku nõukogu kätte anda.) Kõigepealt panen hääletamisele küsimuse: kas tunnistab Asutaw Kogu tarwilikuks sarnase komisjoni walida? (Hääletatakse.) 33 häälega 25 wastu on rhs. Kurs-Olesk'i ettepanek tagasilükatud.

Järgmine ettepanek on rhs. Päts'i poolt tehtud, et see küsimus, mis rahwaerakond üles tõstis, majandusnõukogu kätte anda.

A. Anderkopp (töer.): Mina arwan, et kui ettepanek, küsimuse läbiwaatamine komisjoni anda, läbi ei ole läinud, siis seda vähem wõib see ettepanek läbi minna, kus läbiwaatamine majandusnõukogu kätte soowitatakse anda. Asutawal Kogul ei ole mingit otsekohest tegemist riigi majandusnõukoguga, ainult üks osa wiimase liikmetest on Asutawa Kogu liikmed. Seda asja peab koguni

teisiti korraldama. Majandusnõukogu on niivõrd raske aparaat, et niisuguseid küsimusi kiires korras seal arutada ei saa. Leian, et kui eelmine ettepanek läbi ei läinud, siis ka käesolew wastuwõetaw ei ole.

J. Tõnisson (rh.w.): Rahwaera-konna ettepanek läks juba walitsuse kätte. Nüüd oleks arwata, et walitsus rutulises korras selle läbi arutab. Temal on terve materiaal käes ja kui tema ise ei saa seal midagi ette wõtta, siis teeb tema ettepaneku Asutawale Kogule. Seda rutulist küsimust majandusnõukogu kätte anda on otstarbekohatu, sest seda peab ruttu arutatama. Majandusnõukogu ei ole aga weel niivõrd organiseeritud. Ei ole teada, kas seltskondlikkude, tööstuslikkude ja kaubanduslikkude organisatsioonide esitajad walitud on. Kui see mitte nõnda ei ole, siis wiibiks selle asja arutamine ülearu kaua. Sellepärast arwan mina, et kõigepealt oleks parem ära oodata, mis walitsus selles asjas teeb. Kui walitsus meile oma seisukohast seletuse annab, siis wõime ju tarbekorral ise midagi ette wõtta. Selles mõttes oleksin mina selle poolt, et see arupärimine mitte majandusnõukogu kätte ei antaks. Muidu pean aga mina weel tähendama, et mina aru ei saa, miks meie majandusnõukogu ei ole tegewust alanud, ehk küll seadus väljas on. On rutulisi ja suuri ülesandeid arutada. Peaks muretsetama järelepärimise teel selgust, kas ta weel korraldatud ei ole ja kust see takistus tuleb. Igatahes peaks asi ruttu liikuma hakkama. Nii siis panen ette seda küsimust mitte majandusnõukogu kätte anda.

Juhataja **A. Rei**: Panen rhs. Päts'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega tagasi lükatud.

5. Täiendaw määrus 1919. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Oinas** (loeb): Täiendaw määrus 1919. a. II poolaasta riigi eelarwe-summade tarwitamise kohta. Asutawa Kogu poolt 22. augustil 1919. a. wastuwõetud määruse põhjal eelkrediitide väljaandmist pikendatakse wiie kuuni (kolme kuu asemel).

J. Piiskar (sr.): Ei ole selgesti näha, mis ajast wiit kuud arwama hakata. Panen ette juurde lisada: „see on l. dets. s. a.“

Juhataja **A. Rei**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **A. Oinas**: Olgugi et ettepanek sisuliselt muudatusi ei too, ei loe mina seda ettepanekut wastuwõetawaks.

Juhataja **A. Rei**: Komisjoni aruandja waidles selle paranduse wastu. Kes on rhs. Piiskar'i ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Nii on see määrus II lugemisel sel kujul wastuwõetud, kui ta ette kanti. Ma panen eelnõu terwelt hääletamisele. (Hääletatakse.) Määrus on nähtawa enamusega wastuwõetud.

6. Riigikohtu Põhiseaduse kom-seadus — III misjoni aruandja A. lugemisel. Anderkopp kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega seaduse pealkiri ja §§ 1—4.

Seadus Riigikohtu kohta.

§ 1. Riigikohus teostab wabariigis ülemat kohtuwõimu piirides ja alustel, nagu seda endise Wene senati kohta käiwad seadused määrawad, ühes nende täienduste ja muudatustega, mis wabariigi seaduslikud walitsemise põhimõtted, wabariigis makswad seadused ja määrused ning käesolew seadus teisiti otsustanud.

§ 2. Riigikohtu esimeheks ja liigeteks wõiwad olla isikud, kes peale kõrgema õigusteadliku hariduse omandamise vähemalt kümme aastat kohtu wõi adwokaadi praktikat pidanud. Asutaw Kogu wõib üksikutel juhtumistel sellest erandid teha.

§ 3. Riigikohtu üleüldine koosolek määrab oma liigete hulgast Riigikohtu abiesimehe, samuti ka üksikute osakondade juhatajad ja liikmed, nende walimisi iga aasta uuendades.

Märkus. Üks Riigikohtu liige wõib kahes osakonnas liikmeks olla.

§ 4. Riigikohtu liigete wolitused kestawad kaks aastat peale Asutawa Kogu tööde lõppu esimese seadusandliku koja kokkuastumisest arwates.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 5. Riigikohtu liikmed ei wõi Asutawa Kogu ega järgnewa seadusandliku koja liikmed olla, ega mingisugust teist ametit pidada.

Kohtuminister **Lui Olesk**: See paragrahw on minu arust ülearune. Erakorralisi aegu silmas pidades on meil ühes wõi teises kohas töötajaid tarwis. Nad peawad tööd wõtma ja tööd tegema, kuigi nad seda ei taha. Meil on esialgu weel töötajatest suur puudus ja sellepärast peame meie tänulikud olema, kui keegi 1, 2 wõi 3 kohas töötada suudab. Ma panen ette seda paragrahwi seaduseelnõust maha jätta.

Juhataja **A. Rei**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **A. Anderkopp**: Kui ma ei eksi, oli see küsimus komisjonis arutamisel ja ma arwan wõimalikuks selle parandusega ühineda.

Juhataja **A. Rei**: Kohtuminister on ettepaneku teinud § 5. wälja jätta, millega komisjoni aruandja on ühinenud. Muid ettepanekuid ei ole, siis panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 5. wälja jäetud.

Aruandja **A. Anderkopp** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 6—8.

§ 6. Riigikohtu liikmed saawad palka Wabariigi Walitsuse liigete palga suuruses.

§ 7. Riigikohtu istumised asjade arutamisel on kas üleüldisel koosolekul ehk ühes osakondadest asjade alluwuse järgi. Osakondi on kolm: tsiwiil, kriminaal ja administratiiv asjade jaoks.

§ 8. Riigikohtu esimehel on õigus juhtumistel, kui osakonnas nõuetaw arw liikmeid puudub ehk mõni osakonna liige istumisest osa ei saa wõtta, ühe osakonna liikmeid teise komandeerida.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 9. Riigikohtu üleüldisel koosolekul on õigus eelmises (7) paragrahwis nimetatud juhtumistel ringkonnakohtu esimeest, tema abisid, rahukogu esimehi täieõigusliku liikmena istumistele kutsuda, kuid osakonda mitte üle ühe, üleüldisele koosolekule mitte üle kahe.

K. Parts (rhw.): Panen ette paragrahwi paranduse: Sõnade „ringkonnakohtu esimeest, tema abisid ja rahukogu esimehi“ järele panna sõnad: „ja Tartu ülikooli õigusteaduse osakonna prohwessor“.

Juhataja **A. Rei**: Komisjoni aruandja ühineb selle parandusega. Siis panen § 9. ühes parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 9. ühes wastuwõetud parandusega wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 10—17.

§ 10. Üleüldine koosolek on otsuswõimuline, kui vähemalt 5 liiget koos on, esimees ehk tema abi ja kaks alalist liiget ühes arwates.

Märkus. § 2. ettenähtud juhtumisel wõtawad üleüldisest koosolekust ainult alalised liikmed osa.

§ 11. Osakonna koosolek on otsuswõimuline, kui vähemalt kolm liiget koos on, juhataja ja üks alaline liige ühes arwatud.

§ 12. Wabariigi Walitsuse liikmed ja asemikud, kohtuminister ühes arwatud, annawad ainult asjaosalistena oma ametkondade asjus Riigikohtu istumistel seletusi üleüldistel alustel.

§ 13. Riigikohtul on oma kantselei, mis allub Riigikohtu esimehele, kes sekretärid ja teised ametnikud ametisse määrab.

§ 14. Riigikohtu prokurööri kohuseid täidab wabariigi prokuröör ehk tema abid, sõjakohtute asjus (seaduse § 16) aga sõjaprokuröör ehk tema abid.

§ 15. Arutamisele tulewa asja ettekandjaks on üleüldise koosoleku istumistel esimees ehk tema määramisel üks liigetest, osakonna koosoleku istumistel osakonna juhataja ehk tema määramisel üks osakonna liigetest.

§ 16. Tsiwiilosakonnal on endise Wene senati tsiwiil departemangu, kriminaal osakonnal — kriminaal departemangu õigused ja kohustused.

§ 17. Kriminaal osakonnal on peale eelmises (15) paragrahwis nimetatud ülesannete endise Wene peasõja- ja peamerekohu õigused ja kohustused wastawate sõjakohtu seaduste korras ja alustel.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 18. Administratiiv osakonnal on endise Wene senati esimese, teise, kohtu ja herold departemangude õigused ja kohustused. Peale selle alluwad temale:

a) kaebtused rahukogude otsuste peale seltside, ühisuste ja nende liitude registreerimise asjus rewisjoni korras;

b) kaebtused administratiiv asjus rahukohtunikude ja rahukogude otsuste peale 12. weebruaril 1919. a. administratiiv kohtu seaduse („Riigi Teataja“ nr. 10, 1919. a.) korras ja alustel.

d) ilma lootuseta riigi rahaliste nõudmiste mahakustutamine riigikontrollnõukogu ettepanekul.

e) Riigikontrolli kohta käiwa 5. weebruari 1919. a. seaduse („Riigi Teataja“ nr. 9, 1919. a.) § 12. p. f ettenähtud riigi kontrollnõukogu otsuste kinnitamine, kui summa suurus üle 10.000 marga on.

K. Parts (rhw.): Panen ette punkt b juurde lisada: „kui summa suurus üle 10.000 marga ulatab“, sest muidu võiks Riigikohtu läbiwaatamisele kõige väiksemad mahakustutamised tulla, mis Riigikohtu tegewust võiks halwata. Nagu ma kontrolliga olen kõnelenud, võib neid kaunis palju ette tulla, aastas mitmed kümned ja sajad.

J. Lõo (rhw.): Teatawasti käis senati departemangu alla ka seaduste väljaandmine. Siin on ette nähtud § 21, et seaduste ja määruste väljaandmine, alalhoidmine käib kõrgema Riigikohtu alla walituse sellekohase määruse järele. Uuemad seaduse määrused ei anna seda mitte Riigikohtu kätte, waid see õigus jäetakse parlamendi juurde. Uue Saksa põhiseaduse järele käib niisuguste seaduste väljaandmine seadusandliku koja presidendi kantslei juurde. Meil on see praegu kohtuministeeriumi juures. Kas ta seal otstarbekohaselt on asutatud või mitte, see on teine küsimus. Võib ju ka Asutawa Kogu kantslei juurde niisugune osakond asutada. Riigikohtu juures oleks see wiimase ülesannetest kõrwale kaldumine. Selle põhjal panen ette juurde võtta sõnad: Välja arwatud seaduste, määruste ja korralduste väljakuulutamine, algtektide koondamine ja alalhoidmine.

Juhataja **A. Rei**: Ma tähendan, et III lugemisel on võimalik neid parandusi teha, kui sellekohane parandus juba II

lugemisel tehtud on. Niisugust parandust aga II lugemisel mitte ei olnud, nagu komisjoni aruandja ütleb.

L. Olesk (töer.): Mina isiklikult leiain, et rhs. Lõo ettepanek otstarbekohane on ja toetan teda isiklikult.

Juhataja **A. Rei**: Palun sekretäari järele waadata, kas II lugemisel oli sellekohane parandus tehtud. Komisjoni aruandja on eksinud, parandus on II lugemisel tõesti tehtud. Sõna on lõpukokkuvõtteks aruandjal.

Aruandja **A. Anderkopp**: Mis puutub rhs. Parts'i ettepanekusse, siis palun ma seda paragrahwi komisjoni redaktsioonis eraldi hääletada. Mis puutub rhs. Lõo ettepanekusse, siis pean ma teatama, et komisjoni seisukohast see kindlasti wastuwõtmatu on järgmistel põhjustel: Meie tahame rajada õiguslikku riiki ja niisuguses riigis peab igal kodanikul kindel olema, et seadus juba ilmutamisest saadik kindlasti jätul seisab. Käesolew parandus tahab teist teed sammuda ja nimelt järgmisel kujul: jätta administratiiv asutuste kätte seaduste väljakuulutamist; sarnasel korral ei saa õigusliku riigi alusnõuetest kuidagi juttu olla, sest administratiiv asutus, kellel otsekoheks ülesandeks just seaduste täitmine peab olema, ei tohi ometi oma võimkonda seada küsimuse otsustamist, kas seadusel, mida ta täitma peab, on seaduslik jõud või mitte. Edasi on sarnase korra juures võimalik, et administratiiv asutus — kohtuministeerium — ikkagi maksma paneb määrused, mil seaduslik alus täiesti puudub. Arusaadaw, et see õigusliku riigi seisukohalt lubamatu on. Ainuke väljapääsetee oleks see, et sarnasel korral, kui kohtuministeerium on seaduse või määruse välja kuulutanud, mil seaduslik alus puudub, et igal kodanikul peaks õigus olema selle seaduse wastu kõrgemas kohtus protesteerida, ning tema tühjaksunnistamist nõutada. Kuid sellega öeldakse otsekohe, et need seadused täielikult juba oma awaldamisest alates kõikuwad on. See oleks aga seadusliku anarhia algus, kus kunni Riigikohtu otsuseni ühegi seaduse seaduslikkuse juures kindel ei või olla. Õiguslikus riigis on see seisukoht wastuwõtmatu, seega ka wastuwõtmatu, et administratiiv asutus otsust hakkab tegema, kas seadus küllalt seaduslik on või mitte. Sellepärast on arusaadaw, miks komisjoni seisukohalt

wälja minnes see parandus mitte wastu wõetaw ei ole.

Juhataja **A. Rei**: § 18. kohta on kaks parandust sisse tulnud: üks rhs. Parts'i poolt: pärast sõna „mahakustutamine“ järele panna sõnu „mis üle kümnetuhande marga ulatawad“.

Komisjoni aruandja ei ole selle parandusega mitte ühinenud. Siis on teine parandus rhs. Lõo poolt ja see sisaldab järgmist: § 18. algusel sõna „kohustused“ järele panna sõnad „välja arvatud seaduste, määruste ja korralduste väljakuulutamine, algtekstide koondamine ja alalhoidmine.“

Esimesena tuleb hääletamisele rhs. Parts'i ettepanek. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud.

Panen rhs. Lõo paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus tagasi lükatud.

Panen § 18. ühes rhs. Parts'i parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 18. wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 19—22.

§ 19. Riigikohtu üleüldisele koosolekule alluwad esimeses ja lõpulis astmes peale sellekohastes seadustes ettenähtud asjade wabariigi walitsemise ajutise korra §§ 19. ja 20. ettenähtud korras Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete kuriteod ja wabariigi wägede ülemjuhataja, tema staabiülema, riigikontrolööri, wabariigi prokurööri, Riigikohtu liigete ja wabariigi wäljamaa diplomaatlikkude esitajate riiklikud kuriteod. Nimetatud kuritegude arutamisel talitab Riigikohus üleüldisel alusel kriminaalkohtupidamise seaduse korras.

§ 20. Otsused koosolekute istumistel tehtakse liht häälteenamusega ja on lõpulikud. Lähewad osakonna asja arutamisel aga arwamised lahku, allub otsustamine ühe liikme nõudmisel üleüldisele koosolekule.

§ 21. Üleüldisel koosolekul on endise Wene senati üleüldise koosoleku (общее собрание), ühendatud koosolekute (соединенное присутствие), iseäralikkude koos-

olekute (особое присутствие) ja kõrgema distsiplinaar koosoleku (высшее дисциплинарное присутствие) õigused ja kohustused.

§ 22. Seaduste, määruste ja korralduste väljakuulutamine ja algtekstide koondamine ja alalhoidmine läheb Riigikohtu kätte Wabariigi Walitsuse poolt määratawast tähtajast alates.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 23. Riigikohtu asukohaks on Tallinn.

L. Olesk (töer.): Lugupeetud rahwaesitajad. Ma olen sunnitud weel üks kord neid motiive kordama, mis mind sunniwad § 23. järgmiselt redigeerima: „Riigikohtu asukohaks on Tartu.“ Kõige esiteks on minu arwates see tarwilik selles mõttes, et meie demokraatlikus wabariigis kõik wõimud mitte ühte kohta ei kontsentreeruks, et kõik riigielu mitte ühte punkti kokku ei koguneks, waid et riik kui sarnane, igalpool elu eneses awaldaks. Kui meie riigielu ja riigiwõimud Tallinna kokku koonduwad, siis järgneb sellest loomulikult, et teistele riigiosadele riiklik elu wõõraks jääb. See on aga enam-wähem kõrwalisem küsimus. Tähtsam küsimus on aga see, kus kohal Riigikohus kõigeotstarbekohasemalt ja asjalikumalt töötada saaks. Need eeltingimised on wõimaldatud siis, kui Riigikohus walitsusest eraldatud on ja kui temal selle läbi wõimalus on mitte kuidagiwiisi walitsuse mõju all seista. Tallinn on meil kõige riigielu keskkoh, peale selle weel wabriku- ja sadamalinna, ja loomulikult keeb siin elu kõigekõrgemal kraadil. Sarnaseks rahulikuks tööks, nagu seda Riigikohus iseenesest nõuab, ei leidu siin mitte wõimalusi. Inimesel leidub siin igatahes rohkem kiusatusi üldisele eluwoolule anduda, mis kahjulikult tema töö peale mõjuks. Selle poolest oleks aga Tartu palju paremaks kohaks. Siis tahan ma weel ühe põhjenduse tuua, miks just Tartu linn Riigikohtu asupaigaks peaks saama. Riigikohtunikud seiskord peaks niisugune olema, et nad mitte liiga palju eluraskuste ja igapäewase leiwa küsimuste all ei kannataks. Neile peaks wõimalus antama oma palgaga niiviisi ära elada, et nendel selles suhtes vähem raskusi oleks. Sellepärast peaks Riigikohus niisuguses kohas asuma, kus elu mitte liiga kallid ei oleks ja kus ka kohus kultuurilisest elust mitte kõrwale kistud ei oleks. Selles suhtes on Tartu

igatahes niisugune koht, kus elu vaiksem ja odavam, kui kuskil mujal. Ühtlasi on ka Tartu see linn, mis siamaani meie waimlise kultuurelu keskpäik on olnud, seal on meie waimline elu enam edenenud, kui üheski teises linnas Baltimaal. Ka edaspidi jääb see arwatawasti nõnda. Peale selle on Tartus ülikool juriidilise fakulteediga, mille professorid Riigikohtu istumistest osa wõtma kutsutakse. Nõnda on seal olemas aparaat, mida Riigikohus kasuga ära tarwitada wõib ja mis Riigikohtu Tartu asumisega mainitud asutusele wäga kättesaadawaks tehakse. Seltpärast kordan ma weel, et Riigikohtu kõigeotstarbekohasem asupaik Tartu oleks.

Juhataja **A. Rei**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **A. Anderkopp**: Komisjon arutas käesolewa paranduse läbi ja leidis, et see wastuwõtmatu on.

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Olesk'i poolt on ettepanek tehtud § 23. järgmiselt wormuleerida: Riigikohtu asukohaks on Tartu. Komisjoni aruandja ei ole sellega ühinenud. Ma panen rhs. Olesk'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Rhs. Olesk'i ettepanek on saanud poolt 37 häält, vastu 25 häält, — seega wastuwõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 24. Käesolewa seaduse jõusseastumisega kaotab 1. aprilli 1919. a. seadus kõrgema Riigikohtu kohta („Riigi Teataja“ nr. 22 — 1919. a.) oma makswuse.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 24 wastuwõetud.

Kodukord nõuab, et kui III lugemisega lõpule on jõutud, terve eelnõu oma koosseisus hääletamisele pandaks. Panen selle eelnõu Riigikohtu korralduse kohta terwena hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on seaduseelnõu wastuwõetud.

7. Päewakorra muutmine. **K. Wirma** (sd.): Teen ettepaneku päewakorda muuta, punkt VI-s punkt V-da asemele mahutada, põhjendades seda sellega, et redaktsiooni komisjoni poolt need eelnõud lühendatud on.

Juhataja **A. Rei**: (Hääleta-

takse.) Rkl. Wirma ettepanek on saanud 22 häält poolt ja 19 vastu, seega wastuwõetud.

8. A) Määrus kohtuministeeriumile krediidi awamise kohta 50.000 marga suuruses — redaktsioon; B) määrus ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. a. wastuwõetud seaduse muutmise kohta langenud sõdurite lastele hariduse andmise kohta riigi kulul — redaktsioon.

Redaktsiooni komisjoni aruandja **W. Ernits** (loeb): Määrus kohtuministeeriumile krediidi awamise kohta Riigikohtu sisseadmiseks, liigete ja ametnikkude palgade maksmiseks. Kohtuministeeriumile määratakse krediiti awansina 50.000 marka Riigikohtu sisseadmiseks, liigete ja ametnikkude palgade maksmiseks.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastuwõetud.

Aruandja **W. Ernits** (loeb): Määrus ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. a. wastuwõetud seaduse muutmise kohta langenud sõdurite lastele hariduse andmise kohta riigi kulul. Asutaw Kogu otsustab ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. aastal wastuwõetud seaduse § 1. langenud sõdurite lastele hariduse andmise kohta riigi kulul muuta järgmiselt: § 1. Eesti wabariigi langenud sõdurite laste kooliraha maksmine wõetakse riigi kulule, kui sõduri perekonna waranduslik seisukord seda oma kulul ei luba teha.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastuwõetud. Ma kuulen hüüdeid lõpetamise kohta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastuwõetud. Kas tehakse ettepanekuid järgmise koosoleku kohta?

A. Weiler (töer.): Mina arwan, et kui terve rida jookswaid arutusi ja eelnõusid olemas, peame nad tingimata läbi vaatama ja vastu wõtma. Meil on muuseas üks eluline wajadus — üüriseadus, mis kiiret läbiwaatamist nõuab. Kui meie juhatuse hooleks jätame koosoleku kokkutsumise, siis wõib olla, et waheaeg õige pikk tehakse. Wõib olla, et see minu isiklik arwamine on, aga igatahes olen mina arwamisel, et kui Asutawal

Kogul pikemat waheaega tarwis, siis sellega jõuluni tarwis oodata on. Praegusel juhtumisel leian ma tarwiliku olevat harilikus töötempo edasi minna. Pealegi on otsustatud üks koosolek nädalas ära kaotada, nii et ainult kaks koosolekut nädalas oleks.

Juhataja **A. Rei**: On kaks ettepanekut tehtud: 1) koosoleku kokkukut-

sumine juhatuse hooleks jätta; 2) koosolek teisipäeval harilikul ajal teha. Ma panen nad hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on teise ettepaneku poolt, nimelt et järgmine koosolek tuleval teisipäeval kell 4 pidada. Lõpetan Asutawa Kogu koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.10 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Sekretäär **H. Martna**.